

프로미카

Free Driver 자동차보험

약관

보험약관
2025년 9월 1일

promy car | promy life

DB손해보험은 자동차보험 브랜드 프로미카와 장기보험 브랜드 프로미라이프를 통해
고객의 생활을 안전하게 지켜드리겠다는 보험 철학을 실천하고 있습니다.

프로미(Promy)는 Promise(약속)을 줄인 말로, 고객과의 약속은 꼭 지키겠다는
DB손해보험의 의지를 담고 있습니다.

계약품질 보증안내

○ 보험 가입시 꼭 확인하실 사항	5
○ 보험 가입후 꼭 확인하실 사항	5
○ 사고 발생과 관련하여 꼭 아셔야 할 사항	7
○ 회사에서 알려 드리는 사항	9
○ 보험상담이 필요하시거나 분쟁이 발생한 경우	10
○ 약관용어 풀이 (참고)	11
○ 특별이익제공 행위 금지 안내	11
○ 개인신용정보 제공·이용에 대한 고객 권리 안내문	12
○ 예금자 보호안내	13

프로미카 Free-Driver 자동차보험 보통약관

제1편 용어의 정의 및 프로미카 Free-Driver 자동차보험의 구성

제2편 프로미카 Free-Driver 자동차보험에서 보상하는 내용

제1장 배상책임	18
제1절 대인배상과 대물배상	18
제2절 배상책임에서 공통으로 적용할 사항	19
제2장 배상책임 이외의 보장종목	20
제1절 자기신체사고	20
제2절 무보험자동차에 의한 상해	22
제3절 타인자동차손해(차대차 충돌위험)	24

제3편 보험금 또는 손해배상의 청구

제1장 피보험자의 보험금 청구	27
제2장 손해배상금청구권자의 직접청구	29
제3장 보험금의 분담 등	31

제4편 일반사항

제1장 보험계약의 성립	33
제2장 보험계약자 등의 의무	35
제3장 보험계약의 변동 및 보험료의 환급	36
제4장 그 밖의 사항	39

〈별표 1〉 대인배상, 무보험자동차에 의한 손해 지급기준	41
〈별표 2〉 대물배상 보험금 지급기준	52
〈별표 3〉 자기신체사고 지급기준	56
〈별표 4〉 과실상계 등	57
〈별표 5〉 동승자 유형별 감액비율표	59
〈부표〉 보험금을 지급할 때의 적립이율	59

프로미카 Free-Driver 자동차보험 특별약관

1) 자동차상해 특별약관	60
2) 보험료 분할납입 특별약관	62
3) 보험료 자동납입 특별약관	62
4) 신용카드이용 보험료납입 특별약관	64
5) 타인자동차 확장손해 특별약관	64
6) 법률비용지원금 특별약관	65
① 벌금제의 추가특별약관	68
② 변호사선임비용제의 추가특별약관	68
7) 품질인증부품 사용 특별약관	69

■ 청약서와 보험료영수증은 받으셨습니까?

- ▷ 청약서와 보험료영수증을 꼭 받으십시오
다만, 보험료를 자동이체로 납입하시는 경우에는 보험료 영수증을 드리지 않습니다.

■ 청약서와 보험료영수증의 기재내용은 확인하셨습니까?

- 다음은 사고 발생시 보상 여부에 중요한 영향을 미치는 사항들입니다.
- ▷ 자동차를 운전할 수 있는 사람의 범위 (나이, 가족 여부)
 - ▷ 보상받을 수 있는 사고 (대인사고, 대물사고 등 담보내용)
 - ▷ 분할보험료 납입횟수와 납일기일
 - ▷ 보험가입자의 성명, 주소
 - ▷ 차량번호, 차명, 배기량 (승용차의 경우), 정원 (승합차의 경우) 및 적재량 (화물차의 경우)
 - ▷ 추가장착한 부속품 (에어백 등) 기재 여부
 - ▷ 자동차 구조변경 (적재함, 탑, 냉장탑, 냉동탑, 기중기장치 등) 기재 여부

■ 청약서 내용을 확인하신 후 자필로 서명하셨습니까?

- ▷ 청약서 기재내용이 원하시는 보험가입내용과 일치하는지 확인하신 후에 반드시 청약서에 자필로 서명하시기 바랍니다



■ 보험증권과 약관은 받으셨습니까?

- ▷ 보험증권은 약관과 함께 우편으로 송부됩니다.
- ▷ 보험증권의 기재내용이 청약하신 내용과 일치하는지 반드시 확인하시기 바랍니다.
- ▷ 만약 보험가입 후 15일 이상이 지나도 증권이 도착되지 않으면 보험계약을 체결한 대리점 (설계사) 또는 저희 회사 고객센터로 연락주십시오. 바로 증권을 재발급하여 우송해 드리겠습니다.
- 당사 고객센터 : 1588-0100



■ 분할보험료는 반드시 기한 내에 납입하셔야 합니다.

- ▷ 보험증권에 기재된 분할보험료 납입기일을 반드시 확인하시어 분할보험료가 기한 내에 납입되도록 하셔야 합니다.
- ▷ 보험료를 자동이체로 납입하시는 경우에는 해당 이체일에 자동이체계좌의 잔고가 충분하지 확인하시기 바랍니다.
- ▷ 분할보험료가 납입기일까지 납입되지 않으면 보험회사에서 '분할보험료 납입최고문'을 보내 드립니다.
- ▷ 만일, 분할보험료가 납입유예기간 말일까지 납입되지 않으면 그 이후에는 사고 발생시 보상을 받으실 수 없습니다.

■ 보험기간 중에 변경사항이 생기면 반드시 저희 회사에 통보하셔야 합니다.

- ▷ 반드시 통보해야 하는 변경사항
 - 주소가 변경된 경우
 - 자동차를 교체한 경우

보험회사에 통보하여 승인을 받아야만 교체한 새로운 자동차의 사고를 보상받을 수 있습니다.

- 운전하는 사람의 연령범위가 바뀐 경우

예를 들어 '만26세이상 한정운전특약'을 가입하였는데, 보험기간 도중에 24세인 사람이 운전하게 되는 경우에는 반드시 사전에 저희 회사에 알리어 보험계약내용을 변경하고, 그에 따른 추가보험료를 납부하셔야만 사고시 보상받으실 수 있습니다.

- 가족운전자 한정운전 특약에 가입하였는데 가족 이외의 사람이 운전하게 된 경우

'가족'의 범위는 본인, 부모, 배우자, 자녀, 며느리, 사위, 장인장모 및 시부모만 해당됩니다.

▷ 변경사항 통보방법

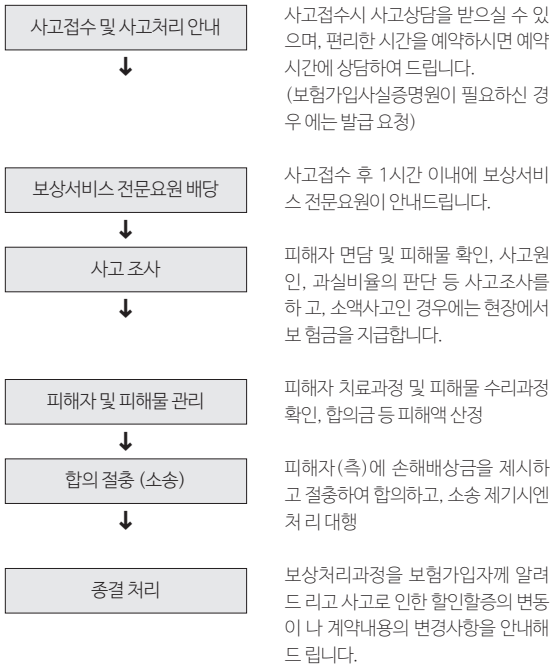
- 보험증권에 기재된 대리점(설계사) 또는 계약지점에 통보
- 당사 고객센터시름, 지점 방문 : 동봉된 약관 후면의 연락처 참조
- 당사 고객센터로부터 통보 : 1588-0100
- 당사 홈페이지에서 변경 요청 : www.idbins.com

■ 사고 발생시 우선 조치할 사항

- ▷ 첫째, 부상자 구호 (도로교통법 제50조 1항)
 - 부상상태 확인
 - 병원으로 후송 (택시기사 등 주위사람의 도움 요청)
- ▷ 둘째, 사고 정황증거 확보 (사고 원인, 과실 판정에 중요)
 - 사고장소, 차량위치 등을 도로에 표시(스프레이, 백묵 등)
 - 사고의 흔적이나 물체를 여러 각도에서 촬영 (일화용 카메라 비치)
 - 사고목격자 확보 (연락처/명함을 받아둔다)
- ▷ 셋째, 교통질서 회복
 - 차대차사고의 경우 "교통사고처리협조요청서" 기재/서명후 사고차량을 도로변으로 이동
- ▷ 넷째, 경찰서 신고 (도로교통법 제50조 2항)
 - 인사사고는 반드시 경찰서에 신고하여야 하며, 물적사고만 있는 경우에는 경찰서 신고의무 면제
 - 신고 내용 : 사고일시 및 장소, 사고내용 및 피해내용, 보험가입사항, 그 밖의 조치사항 등
- ▷ 다섯째, 보험회사 통보
 - 통보할실 연락처
 - 사고접수센터 : 1588-0100
 - 가까운 보상서비스센터: 동봉된 약관 후면의 연락처 참조
 - 통보할실 내용
 - 보험가입자의 성명, 차량번호, 운전자의 성명
 - 사고일시, 장소, 사고내용 및 손해사항
 - 경찰서 신고여부, 수리공장 또는 입원병원



■ 사고통보 이후의 보상처리 절차 및 방법



※ 보험가입사실증명원을 경찰서에 제출하여야 할 경우, 당사에서는 FAX송부 또는 보상서비스 요원의 제출 대행 등 서비스를 시행하고 있으니 이용하시기 바랍니다.

■ 사고보상이 안되는 경우

- ▷ 계약전/후의 알릴 의무를 위반할 경우
- ▷ 보험계약을 체결하고 보험료를 납입하지 않았을 경우
- ▷ 분할보험료를 제때에 납입하지 않은 경우
- ▷ 자동차를 새로운 차량으로 교체한 후 보험회사에 알리지 않을 경우
- ▷ 자가용 승용차로 영업행위를 하다 발생한 사고의 경우
- ▷ 운전자연령 만26세(또는 만21세)이상 한정운전 특약에 가입한 후 해당 연령 미만의 운전자가 운전하던 중 발생한 사고의 경우
- ▷ 가족운전자 한정운전 특약에 가입한 후 가족이 아닌 사람이 운전하던 중 발생한 사고의 경우

※ 위의 경우 이외에도 보상되지 않는 사고가 있으므로 약관내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.

회사에서 알려 드리는 사항

■ 보험증권 송부

- ▷ 송부시기
 - 보험가입하신 후 10일 이내에 청약서에 기재된 주소로 우송
- ▷ 증권을 받으신 후 확인하실 내용
 - 가입자의 주소, 성명
 - 차량번호
 - 담보내용
 - 운전가능자의 범위: 가족운전자 한정 여부, 운전가능자의 연령
 - 보험기간 및 보험료 납입방법
- ▷ 증권 기재내용에 이상이 있을 때
 - 증권에 기재된 계약체결 대리점(설계사) 또는 지회 회사 고객상담센터로 연락
 - 증권에 동봉해 드린 회사엽서에 기재하여 우송

■ 분할보험료 안내

- ▷ 분할보험료 안내
 - 보험증권에 분할납입 회차별 납입기일과 보험료를 기재하여 안내
 - 분할보험료 납입용 지로영수증을 분납기일 약 20일 전에 우송(보험료를 자동이체로 납입하시는 경우에는 별도 통보가 없으므로 해당 이체일자에 자동이체 계좌의 잔고를 반드시 확인하시기 바랍니다.)
- ▷ 분할보험료 최고 안내
 - 분할보험료 납입이 지연될 경우 '분납최고 안내문'을 청약서에 기재된 주소 또는 변경 통보된 주소로 등기 우송

“분할보험료 납입유예기간 말일까지 보험료가 납입되지 않을 경우엔 유예기간 말일 24:00부로 보험계약이 자동적으로 해지되고, 그 이후에 발생하는 사고는 보상받을 수 없습니다.”



■ 보험계약 만기일 안내

▷ 「보험료 자동납입특약」과 「보험계약 자동갱신특약」을 가입하지 않은 경우

구분	안내 시기	안내 방법	안내 내용
1차 안내	만기일 약 2달전	안내문 우송	- 만기일자
2차 안내	만기일 약 1달전	갱신계약 지로영수증 또는 갱신 안내문 우송	- 만기일자, 갱신보험료 (단, 계약에 따라 보험료 산 출이 불가한 경우에는 만기 일자만 안내)

▷ 「보험료 자동납입특약」과 「보험계약 자동갱신특약」을 가입하신 경우

구분	안내 시기	안내 방법	안내 내용
1차 안내	만기일 약 2달전	안내문 우송	- 만기일자
2차 안내	만기일 약 1달전	자동갱신 계약 체결 안내문 우송	- 만기일자, 갱신보험료 - 갱신계약 청약서 및 책임보 험가입증명서

■ 보험계약 체결후 계약내용을 변경할 경우

▷ 계약내용 변경을 요청하시면 바로 처리하여 드립니다.

보험상담이 필요하시거나 분쟁이 발생한 경우

보험에 관한 상담이 필요하거나 분쟁사항이 있을 때에는 고객센터 또는 계약체결지점으로 연락주시기 바랍니다.

- ▷ 저희 회사 전화번호
 - 고객센터: 1588-0100
 - 계약체결 지점: 증권에 기재된 연락처 참조
- ▷ 관련 기관: 손해보험협회, 금융감독원



약관용어 풀이 (참고)

- ▷ 기형피보험자
보험증권에 피보험자로 기재되어 있는 보험가입자
- ▷ 피보험자동차
보험증권에 기재된 자동차
- ▷ 보험가입금액
보험사고 발생시 보험회사가 지급할 금액의 최고한도로서 보험 가입시 가입자가 선택하여 보험증권상 기재된 금액
- ▷ 보험가액(차량가액)
 - 가. 보험계약을 체결하는 경우 보험계약 체결 당시 보험개발원이 정한 최근의 자동차보험 차량기준가액표(적용요령 포함)에 정한 가액을 말합니다.
 - 나. 보험계약 체결 후 사고가 발생한 경우 보험사고 발생 당시 보험개발원이 정한 최근의 자동차보험 차량기준가액표(적용요령 포함)에 정한 가액을 말합니다.
- ▷ 자기부담금
사고로 자기차량에 손해가 발생한 경우 피보험자가 부담하는 금액
- ▷ 차량대체
보험기간 중도에 기존차량을 매각 또는 폐차하고 새로운 자동차를 구입하여 기존보험계약에 승계하는 것을 말하며, 이러한 경우에는 반드시 보험회사에 그 사실을 알리고 승인을 받아야 함
- ▷ 전부손해
피보험자동차가 완전히 파손되어 수리할 수 없는 상태이거나 자동차에 생긴 손해액과 회사가 부담하기로 한비용의 합산액이 보험가액 이상인 경우를 말함
- ▷ 자동차손해배상보장법
자동차사고로 사람이 사망하거나 다친 경우 신속한 손해배상을 보장함으로써 피해자 보호를 도모하기 위해 모든 차량소유자에게 대인배상 I (책임보험)과 대물배상 가입을 강제화한 근거 법률
- ▷ 교통사고처리특례법
업무상과실 또는 중대한 과실로 교통사고를 일으킨 운전자에 대해 자동차보험 대인배상 II (무한) 및 대물배상 가입증명서를 제시할 경우 형사처벌을 면제하는 법률 (단, 11대 중대법규위반사고, 사망사고 및 뺑소니 사고는 제외)

특별이익제공 행위 금지 안내

- ▷ 보험계약과 관련한 보험모집절서 문헌행위는 보험업법에 의해 처벌 받을 수 있습니다.
- ▷ 금융감독원 보험모집절서 위반행위 신고센터
 - 전화: 국번없이 1332
 - 인터넷: www.fss.or.kr
- ▷ 사고접수, 보험처리 등 보험계약관련 문의(DB손해보험)
 - 전화: 1588-0100
 - 인터넷: www.idbins.com
- ▷ 금융감독원 보험법죄신고센터 안내
 - 전화: 1588-3311
 - 인터넷: 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 내 「인터넷보험신고센터」

1. 금융서비스의 이용 범위

가. 고객의 개인신용정보는 금융거래의 설정·유지여부 판단 목적 및 고객이 동의한 목적만으로 이용됩니다.

나. 고객은 영업장·인터넷 등 다양한 채널을 통해 금융거래를 체결하거나 금융서비스를 제공받는 과정에서 1) 금융회사가 본인의 개인신용정보(이하 '본인정보')를 제휴·부가서비스 등을 위해 제휴회사 등에 제공하는 것 및 2) 당해 금융회사가 금융상품 소개 및 구매권유(이하 '마케팅') 목적으로 이용하는 것에 대해 동의를 하지 않는 경우에도 금융거래를 체결하거나 금융서비스를 이용하실 수 있습니다. 다만, 이러한 동의를 하지 않으신 경우에는 제휴·부가서비스 및 신상품·서비스 등을 제공받지 못할 수도 있습니다.

2. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」상의 고객 권리

가. 본인정보의 제3자 제공 사실 통보 요구

고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제35조에 따라 금융회사가 본인정보를 전국은행연합회, 신용조회회사, 타 금융회사 등 제3자에게 제공한 경우 제공한 본인정보의 주요 내용 등을 알려주도록 금융회사에 요구할 수 있습니다.

나. 금융거래 거절 근거 신용정보 고지 요구

고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제36조에 따라 금융회사가 전국은행연합회, 신용조회회사 등으로부터 제공받은 연체정보 등에 근거하여 금융거래를 거절·중지하는 경우에는 그 거절·중지의 근거가 된 신용정보, 동 정보를 제공한 기관의 명칭·주소·연락처 등을 고지해 줄 것을 금융회사에 요구할 수 있습니다.

다. 본인정보의 제3자 제공 및 마케팅 목적의 전화 등의 중단 요구

고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제37조에 따라 가입 신청시 동의를 한 경우에도 본인정보를 제3자에게 제공하는 것 및 당해 금융회사가 마케팅 목적으로 본인에게 연락하는 것을 전체 또는 사안별로 중단 시킬 수 있습니다. (다만, 고객의 신용도 등을 평가하기 위해 전국은행연합회 또는 신용조회회사 등에 제공하는 것에 대해서는 중단시킬 수 없습니다.)

※ 신청자 제한 : 신규 거래고객은 계약 체결일로부터 3개월간은 신청할 수 없습니다.

라. 본인정보의 열람 및 정정 요구

고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제38조에 따라 전국은행연합회, 신용조회회사, 금융회사 등이 보유한 본인정보에 대해 열람 청구가 가능하며, 본인정보가 사실과 다른 경우에는 이의 정정 및 삭제를 요구할 수 있으며, 그 처리결과에 이의가 있는 경우에는 금융위원회에 시정을 요청할 수 있습니다.

마. 본인정보의 무료 열람 요구

고객은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제39조에 따라 본인

정보를 신용조회회사를 통하여 연간 일정 범위 내에서 무료로 열람할 수 있습니다. 자세한 사항은 각 신용조회회사에 문의하시기 바랍니다.

- 연락처

한국신용정보(주) : ☎ 02-2122-4000
인터넷 <http://www.nice.co.kr>

한국신용평가정보(주) : ☎ 02-3771-1000
인터넷 <http://www.kisinfo.com>

서울신용평가정보(주) : ☎ 1577-1006
인터넷 <http://www.sci.co.kr>

코리아크레딧뷰로(주) : ☎ 02-708-1111
인터넷 <http://www.allcredit.co.kr>

3. 위의 권리행사와 관련하여 불편함을 느끼시거나 애로가 있는 신 경우 아래의 담당자 앞으로 연락하여 주시기 바랍니다.

당사 개인신용정보 고충처리 담당자	대한손해보험협회 담당자	금융감독원 금융민원센터
(02)3011-4995 서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터	(02)3702-8500 서울특별시 종로구 종로5길 68, 6층 (수송동, 코리안리빌딩)	(국번없이) 1332 서울특별시 영등포구 여의대로 38

예금자 보호안내

▶ 이 보험계약은 예금자보호법에 따라 해약환급금(또는 만기 시 보험금)에 기타지급금을 합한 금액이 1인당 "1억원까지"(본 보험회사의 여타 보호상품과 합산) 보호됩니다. 이와 별도로 본 보험회사 보호상품의 사고보험금을 합산한 금액이 1인당 "1억원까지" 보호됩니다. 다만, 보험계약자 및 보험료납부자가 법인인 보험계약의 경우에는 보호되지 않습니다.

프로미카 Free-Driver 자동차보험 보통약관

프로미카 Free-Driver 자동차보험의 가입대상은 도로교통법 80조에 의한 운전면허를 보유한 사람입니다. 단, 대리운전 또는 차량 탁송을 업무로 하는 자는 제외됩니다.



제1편 용어의 정의 및 프로미카 Free-Driver 자동차보험의 구성

제1조 (용어의 정의)

이 약관에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같습니다.

- 1. 가지급금** : 자동차사고로 인하여 소요되는 비용을 충당하기 위하여, 보험회사가 피보험자에 대한 보상책임이나 피해자에 대한 손해배상책임을 확정하기 전에 그 비용의 일부를 피보험자 또는 피해자에게 미리 지급하는 것을 말합니다.
- 2. 단기요율** : 보험기간이 1년 미만인 보험계약에 적용되는 보험요율을 말합니다.
- 3. 마약 또는 약물 등** : 「도로교통법」제45조에서 정한 '마약, 대마, 향정신성의약품 그 밖의 행정안전부령이 정하는 것'을 말합니다.
- 4. 무면허운전(조종)** : 「도로교통법」 또는 「건설기계관리법」의 운전(조종)면허에 관한 규정에 위반되는 무면허 또는 무자격운전(조종)을 말하며, 운전(조종)면허의 효력이 정지된 상태이거나 운전(조종)이 금지된 상태에서 운전(조종)하는 것을 포함합니다.
- 5. 무보험자동차** : 타인자동차가 아니면서 피보험자를 죽게 하거나 다치게 한 자동차로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다. 이 경우 자동차라 함은 「자동차관리법」에 의한 자동차, 「건설기계관리법」에 의한 건설기계, 「군수품관리법」에 의한 차량, 「도로교통법」에 의한 원동기장치자전거 및 개인형이동장치, 「농업기계화촉진법」에 의한 농업기계를 말하며, 피보험자가 소유한 자동차를 제외합니다.
 - 가. 자동차보험 「대인배상 II」나 공제계약이 없는 자동차
 - 나. 자동차보험 「대인배상 II」나 공제계약에서 보상하지 않는 경우에 해당하는 자동차
- 다.** 이 약관에서 보상될 수 있는 금액보다 보상한도가 낮은 자동차보험의 「대인배상 II」나 공제계약이 적용되는 자동차. 다만, 피보험자를 죽게 하거나 다치게 한 자동차가 2대 이상이고 각각의 자동차에 적용되는 자동차보험의 「대인배상 II」 또는 공제계약에서 보상되는 금액의 합계액이 이 약관에서 보상될 수 있는 금액보다 낮은 경우에 한하는 그 각각의 자동차
- 라.** 피보험자를 죽게 하거나 다치게 한 자동차가 명확히 밝혀지지 않은 경우 그 자동차(「도로교통법」에 의한 개인형이동장치는 제외)
- 6. 부분품, 부속품, 부속기계장치**
 - 가. 부분품 : 엔진, 변속기(트랜스미션) 등 자동차가 공장에서 출고될 때 원형 그대로 부착되어 자동차의 조성부분이 되는 재료를 말합니다.

나. 부속품 : 자동차에 **정착**^(*) 또는 **장비**^(**)되어 있는 물품을 말하며, 자동차 실내에서만 사용하는 것을 목적으로 해서 자동차에 고정되어 있는 내비게이션이나 **고속도로통행료단말기**^(***)를 포함합니다. 다만 다음의 물품을 제외합니다.

- (1) 연료, 보디커버, 세차용품
- (2) 법령에 의해 자동차에 **정착**^(*)하거나 **장비**^(**)하는 것이 금지되어 있는 물건
- (3) 통상 장식품으로 보는 물건
- (4) 부속기계장치

다. 부속기계장치 : 의료방역차, 검사측정차, 전원차, 방송중계차 등 자동차등록상 그 용도가 특정한 자동차에 정착되거나 장비되어 있는 정밀기계장치를 말합니다.



용어풀이

- (*) 정착** : 볼트, 너트 등으로 고정되어 있어서 공구 등을 사용하지 않으면 쉽게 분리할 수 없는 상태
- (**) 장비** : 자동차의 기능을 충분히 발휘하기 위해 갖추어 두고 있는 상태 또는 법령에 따라 자동차에 갖추어 두고 있는 상태
- (***) 고속도로통행료단말기** : 고속도로 통행료 등의 지급을 위해 고속도로 요금소와 통행료 등에 관한 정보를 주고받는 송수신장치(예 : 하이패스 단말기)

- 7. 운전(조종)** : 「도로교통법」상 도로 {도로교통법 제44조(술에 취한 상태에서의 운전금지)·제45조(과로한 때 등의 운전 금지)·제54조(사고 발생 시의 조치) 제1항·제148조(벌칙) 및 제148조의 2(벌칙)}의 경우에는 도로 외의 곳을 포함해서 자동차 또는 건설기계를 그 본래의 사용방법에 따라 사용하는 것을 말합니다.
- 8. 운행** : 사람 또는 물건의 운송 여부와 관계없이 자동차를 그 용법에 따라 사용하거나 관리하는 것을 말합니다. (「자동차손해배상보장법」제2조 제2호)
- 9. 음주운전(조종)** : 「도로교통법」에 정한 술에 취한 상태에서 운전(조종)하거나 음주측정에 불응하는 행위를 말합니다.
- 10. 타인자동차** : 타인자동차라 함은 기명피보험자가 그 사용의 정당한 권리를 가진 자의 승낙을 얻어서 사용, 관리하는 자동차로서 비사업용(자가용 및 관용) 자동차는 소형A·소형B·중형·대형·다인승1종·다인승2종 승용자동차, 경승합자동차 경·4종화물자동차, 3종 화물자동차 (적재정량 1.4톤이하인 경우에 한함)를 말하며, 사업용자동차는 승차정원 10인승이하의 대여자동차를 말합니다. 다만, 다음의 자동차는 제외합니다.
 - 가. 기명피보험자와 그 부모, 배우자 또는 자녀가 소유하거나 통상적으로 사용하는 자동차
 - 나. 기명피보험자가 임원(이사, 감사 또는 법인의 직무를 집행하는 그 밖의 기관을 포함)으로 있는 법인이 소유하거나 통상적으로 사용하는 자동차
- 11. 타차량** : 타차량이라 함은 타인자동차 이외의 자동차(원동기장치자전거를 포함)로서 그 자동차와 소유자가 확인된 경우를 말합니다. 다만,

다음의 자동차는 제외합니다.

- 가. 기명피보험자와 그 부모, 배우자, 자녀 또는 기명피보험자와 같이 살거나 살림을 같이하는 친족이 소유하거나 통상적으로 사용하는 자동차
- 나. 기명피보험자가 임원(이사, 감사 또는 법인의 직무를 집행하는 그 밖의 기관을 포함)으로 있는 법인이 소유하거나 통상적으로 사용하는 자동차

12. 피보험자의 부모, 배우자, 자녀

- 가. 피보험자의 부모 : 피보험자의 부모, 양부모를 말합니다.
- 나. 피보험자의 배우자 : 법률상의 배우자 또는 사실혼관계에 있는 배우자를 말합니다.
- 다. 피보험자의 자녀 : 법률상의 혼인관계에서 출생한 자녀, 사실혼관계에서 출생한 자녀, 양자 또는 양녀를 말합니다.

13. 휴대품, 인명보호장구 및 소지품

- 가. 휴대품 : 통상적으로 몸에 지니고 있는 물품으로 현금, 유가증권, 만년필, 소모품, 손목시계, 귀금속, 장신구, 그 밖에 이와 유사한 물품을 말합니다.
- 나. 인명보호장구 : 외부충격으로부터 탑승자의 신체를 보호하는 특수기능이 포함된 것으로 「도로교통법 시행규칙」 제32조에서 정하는 **승차용 안전모 또는 전용의류^(*)**를 말합니다.
- 다. 소지품 : 휴대품을 제외한 물품으로 **정착^{(*)2}**되어 있지 않고 **휴대할 수 있는 물품**을 말합니다.^{(*)3}



용어풀이

- (*)1 예 : 바이크 전용 슈트, 에어백 등(라이더자켓·팬츠·부츠 등 이와 유사한 일반의류는 제외)
- (*)2 정착 : 볼트, 너트 등으로 고정되어 있어서 공구 등을 사용하지 않으면 쉽게 분리할 수 없는 상태
- (*)3 예 : 휴대전화기, 노트북, 캠코더, 카메라, 음성재생기(CD 플레이어, MP3 플레이어, 카세트테이프 플레이어 등), 녹음기, 전자수첩, 전자사전, 휴대용라디오, 핸드백, 서류가방, 골프채 등

- 14. **상해** : 피보험자의 신체에 이상이 있는 점을 뒷받침할 수 있는 의학적 소견이 있는 경우에 한합니다.

15. 사고발생 시의 조치의무 위반

「도로교통법」에서 정한 사고발생 시의 조치를 하지 않은 경우를 말합니다. 다만, 주·정차된 차만 손괴한 것이 분명한 경우에 피해자에게 인적 사항을 제공하지 아니한 경우는 제외됩니다.

16. 보험가액

- 가. 보험계약을 체결하는 경우 보험계약 체결 당시 보험개발원이 정한 최근의 자동차보험 차량기준가액표(적용요령 포함)에 정한 가액을 말합니다.
- 나. 보험계약 체결 후 사고가 발생한 경우 보험사고 발생 당시 보험개발원이 정한 최근의 자동차보험 차량기준가액표(적용요령 포함)에 정한 가액을 말합니다.

- 17. **마약·약물운전** : 마약 또는 약물 등의 영향으로 인하여 정상적인 운전을 하지 못할 우려가 있는 상태에서 운전하는 행위를 말합니다.

18. 새 부품

「자동차관리법」 제58조 제5항 제2호에 따른 신부품(자동차제작사가 주문하여 생산한 부품이나 품질인증부품을 포함한 대체부품 중 사용되지 아니한 부품)을 말합니다.

제2조 (프로미카 Free-Driver 자동차보험의 구성)

- ① 보험회사가 판매하는 프로미카 Free-Driver 자동차보험은 「대인배상, 「대물배상, 「자기신체사고, 「무보험자동차에 의한 상해, 「타인자동차손해」의 5가지 보장종목과 특별약관으로 구성되어 있습니다.
- ② 보험계약자는 이들 5가지 보장종목 중 한 가지 이상을 선택하여 가입할 수 있습니다.
- ③ 각 보장종목별 보상 내용은 다음과 같으며 상세한 내용은 제2편 프로미카 Free-Driver 자동차보험에서 보상하는 내용에 규정되어 있습니다.
- 1. **배상책임** : 자동차사고로 인하여 피보험자가 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해를 보상

보장종목	보상하는 내용
가. 「대인배상」	타인자동차를 운전하는 동안 발생한 타인자동차의 사고로 인하여 다른 사람을 죽게 하거나 다치게 한 경우에 그 손해를 보상 (다만, 타인자동차에 적용되는 보험계약에 의하여 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 그 초과액을 보상)
나. 「대물배상」	타인자동차를 운전하는 동안의 사고로 다른 사람의 재물을 없애거나 훼손한 경우에 보상
다. 「타인자동차손해」	운전한 타인자동차가 파손된 경우 보상(차대차충돌위험)

- 2. **배상책임 이외의 보장종목** : 자동차사고로 인하여 피보험자가 입은 손해를 보상

보장종목	보상하는 내용
가. 「자기신체사고」	피보험자가 상해를 입은 경우에 보상
나. 「무보험자동차나 납입할 보험료	무보험자동차에 의해 피보험자가 상해를 입은 경우에 보상

- ④ 자동차보험료는 보험회사가 금융감독원에 신고한 후 사용하는 '자동차보험요율서'에서 정한 방법에 의하여 계산합니다.

<예시>

납입할 보험료 = 기본보험료(또는 특약보험료)

구 분	내 용
기본보험료	보험가입금액, 성별, 연령 등에 따라 미리 정해놓은 기본적인 보험료



제2편 프로미카 Free-Driver 자동차보험에서 보상하는 내용

제1장 배상책임

제1절 대인배상과 대물배상

제3조 (보상하는 손해)

- ① 「대인배상」에서 보험회사는 피보험자가 타인자동차를 운전(주차 또는 정차 중을 제외, 이하 동일)하는 동안 생긴 타인자동차의 사고로 인하여 다른 사람을 죽게 하거나 다치게 하여 법률상 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해를 보상합니다.
- ② 「대물배상」에서 보험회사는 피보험자가 타인자동차를 운전(주차 또는 정차 중을 제외, 이하 동일)하는 동안 생긴 타인자동차의 사고로 인하여 다른 사람의 재물을 없애거나 훼손하여 법률상 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해를 보상합니다.

제4조 (피보험자)

「대인배상」과 「대물배상」에서 피보험자라 함은 보험회사에 보상을 청구할 수 있는 사람으로 보험증권에 기재된 피보험자(이 약관에서 '기명피보험자'라고 함)를 말합니다.

제5조 (보상하지 않는 손해)

- ① 다음 중 어느 하나에 해당하는 손해는 「대인배상」과 「대물배상」에서 보상하지 않습니다.
 1. 보험계약자 또는 기명피보험자의 고의로 인한 손해
 2. 기명피보험자 이외의 피보험자의 고의로 인한 손해
 3. 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 또는 이와 유사한 사태로 인한 손해
 4. 지진, 분화, 태풍, 홍수, 해일 등 천재지변으로 인한 손해
 5. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해
 6. 영리를 목적으로 요quin이나 대가를 받고 타인자동차를 반복적으로 사용하거나 빌려 준 때에 생긴 손해
 7. 피보험자가 제3자와 손해배상에 관한 계약을 맺고 있을 때 그 계약으로 인하여 늘어난 손해
 8. 피보험자 본인이 무면허운전을 하였을 때에 생긴 사고로 인한 손해
 9. 타인자동차를 시험용, 경기용 또는 경기를 위해 연습용으로 사용하던

중 생긴 손해. 다만, 운전면허시험을 위한 도로주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.

10. 사용자의 업무를 위해 그 사용자가 소유한 자동차를 운전중 생긴 손해
- ② 다음 중 어느 하나에 해당하는 사람이 죽거나 다친 경우에는 「대인배상」에서 보상하지 않습니다.
 1. 기명피보험자 또는 그 부모, 배우자 및 자녀.
 2. 타인자동차의 소유자 또는 그 부모, 배우자 및 자녀
 3. 배상책임이 있는 피보험자의 피용자로서 「산업재해보상보험법」에 의한 재해보상을 받을 수 있는 사람. 다만, 그 사람이 입은 손해가 같은 법에 의한 보상범위를 넘어서는 경우 그 초과손해를 보상합니다.
 4. 타인자동차가 피보험자의 사용자의 업무에 사용되는 경우 그 사용자의 업무에 종사 중인 다른 피용자로서, 「산업재해보상보험법」에 의한 재해보상을 받을 수 있는 사람. 다만, 그 사람이 입은 손해가 같은 법에 의한 보상범위를 넘는 경우 그 초과손해를 보상합니다.
- ③ 다음 중 어느 하나에 해당하는 손해는 「대물배상」에서 보상하지 않습니다.
 1. 피보험자 또는 그 부모, 배우자나 자녀가 소유·사용·관리하는 재물에 생긴 손해
 2. 피보험자가 사용자의 업무에 종사하고 있을 때 피보험자의 사용자가 소유·사용·관리하는 재물에 생긴 손해
 3. 타인자동차에 싣고 있거나 운송중인 물품에 생긴 손해
 4. 다른 사람의 서화, 골동품, 조각물, 그 밖에 미술품과 탑승자와 동행인의 의류나 휴대품에 생긴 손해. 그러나 탑승자의 신체를 보호할 인명보호장구에 한하여 피해자 1인당 200만원의 한도에서 실제 손해를 보상합니다.
 5. 탑승자와 동행인의 분실 또는 도난으로 인한 소지품에 생긴 손해. 그러나 훼손된 소지품에 한하여 피해자 1인당 200만원의 한도에서 실제 손해를 보상합니다.
- ④ 제1항 제2호와 관련하여 보험회사가 제6조(피보험자 개별적용) 제1항에 따라 피해자에게 손해배상을 하는 경우, 보험회사는 손해배상금을 지급한 날부터 3년 이내에 고의로 사고를 일으킨 피보험자에게 그 금액의 지급을 청구합니다.

제2절 배상책임에서 공통으로 적용할 사항

제6조 (피보험자 개별적용)

- ① 이 장의 규정은 각각의 피보험자마다 개별적으로 적용합니다. 다만 제5조(보상하지 않는 손해) 제1항 제1호, 제6호, 제9호를 제외합니다.
- ② 제1항에 따라 제7조(지급보험금의 계산)에서 정하는 보험금의 한도가 중액되지는 않습니다.

제7조 (지급보험금의 계산)

- ① 「대인배상」, 「대물배상」에서 보험회사는 이 약관의 '보험금지급기준에 의해 산출한 금액'과 '비용'을 합한 금액에서 '공제액'을 공제한 후 보험금으로 지급하되 다음의 금액을 한도로 합니다.

$$\text{지급 보험금} = \text{'보험금지급기준에 의해 산출한 금액' 또는 '법원의 확정 판결 등'에 따라 피보험자가 배상하여야 할 금액} + \text{비용} - \text{공제액}$$

- ② 소송(민사조정, 중재를 포함)이 제기되었을 경우에는 대한민국 **법원의 확정판결 등**(*)에 따라 피보험자가 손해배상청구권자에게 배상하여야 할 금액(지연배상금을 포함)을 제1항의 '보험금지급기준에 의해 산출한 금액'으로 봅니다.
- ③ 제1항의 '비용'은 다음 중 어느 하나에 해당하는 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.
1. 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용(긴급조치비용을 포함)
 2. 다른 사람으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 필요 비용 또는 유익한 비용
 3. 그 밖에 보험회사의 동의를 얻어 지출한 비용
- ④ 위 '공제액'은 타인자동차에 적용되는 보험계약에 의하여 지급될 수 있는 금액(다만, 타인자동차에 적용되는 보험계약의 「자기신체사고」에 의하여 지급되는 금액은 제외), 그리고 「대물배상」의 경우 사고차량을 고칠 때에 부득이 엔진, 변속기(트랜스미션), 모터, 구동용배터리 등 부분품을 교체한 경우 교체된 기존 부분품의 감가상각에 해당하는 금액을 말합니다.



용어풀이

(*)1 '법원의 확정판결 등'이라 함은 법원의 확정판결 또는 법원의 확정판결과 동일한 효력을 갖는 조정결정, 중재판정 등을 말합니다.

제8조 (음주운전, 마약·약물운전 또는 사고발생 시의 조치의무 위반 관련 사고부담금)

- ① 피보험자 본인이 음주운전이나 마약·약물운전하는 동안에 생긴 사고 또는 사고발생 시의 조치의무를 위반한 경우로 인하여 보험회사가 「대인배상」 또는 「대물배상」에서 보험금을 지급하는 경우, 피보험자는 1사고당 「대인배상」은 1억원, 「대물배상」은 5천만원의 사고부담금을 보험회사에 납입하여야 합니다.
- ② 피보험자는 지체 없이 음주운전, 마약·약물운전 또는 사고발생 시의 조치의무를 위반한 경우 사고부담금을 보험회사에 납입하여야 합니다. 다만, 피보험자가 경제적인 사유 등으로 이 사고부담금을 미납하였을 때 보험회사는 피해자에게 이 사고부담금을 포함하여 손해배상금을 우선 지급하고 피보험자에게 이 사고부담금의 지급을 청구할 수 있습니다.

제2장 배상책임 이외의 보장종목

제1절 자기신체사고

제9조 (보상하는 손해)

- ① 「자기신체사고」에서 보험회사는 기명피보험자가 타인자동차를 운전중

생긴 다음중 어느 하나의 사고로 인하여 상해를 입은 때 그로 인한 손해를 보상하여 드립니다.

1. 타인자동차의 운행으로 인한 사고
 2. 타인자동차의 운행중 발생한 다음의 사고. 다만, 피보험자가 타인자동차에 탑승중일 때에 한합니다.
 - 가. 날아오거나 떨어지는 물체와 충돌
 - 나. 화재 또는 폭발
 - 다. 타인자동차의 낙하
- ② 제1항에서 규정하는 손해에 대하여 타인자동차에 적용되는 보험계약에 의하여 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 회사가 보상할 금액이 타인자동차의 보험계약에 따라 지급될 수 있는 금액을 초과하는 때에 한하여 그 초과액만을 보상합니다.

제10조 (피보험자)

「자기신체사고」에서 피보험자는 보험회사에 보상을 청구할 수 있는 사람으로 그 범위는 다음과 같습니다.

1. 기명피보험자
2. 타인자동차의 소유자
3. 기명피보험자의 사용자
4. 제1호 내지 제3호에서 규정하는 자의 부모, 배우자 및 자녀

제11조 (보상하지 않는 손해)

다음 중 어느 하나에 해당하는 손해는 「자기신체사고」에서 보상하지 않습니다.

1. 피보험자의 고의로 그 본인이 상해를 입은 때. 이 경우 그 피보험자에 대한 보험금만 지급하지 않습니다.
2. 손해가 보험금을 받을 자의 고의로 생긴 때에는 그 사람이 받을 수 있는 금액
3. 타인자동차 또는 타인자동차 이외의 자동차를 시험용, 경기용 또는 경기를 위해 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해. 다만, 운전면허시험을 위한 도로 주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.
4. 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 및 이와 유사한 사태로 인한 손해
5. 지진, 분화 등 천재지변으로 인한 손해
6. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해
7. 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 타인자동차를 반복적으로 사용하거나 빌려 준 때에 생긴 손해
8. 사용자의 업무를 위해 그 사용자가 소유한 자동차를 운전 중 생긴 손해

제12조 (보험금의 종류와 한도)

보험회사가 「자기신체사고」에서 지급하는 보험금의 종류와 한도는 다음과 같습니다.

1. 사망

피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 사망하였을 때에는, 보험증권에 기재된 사망보험가입금액을 한도로 합니다.
2. 부상

피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 의사의 치료를 요하는 때에는, 「별표 3」 자기신체사고 지급기준의 '1. 상해구분 및 급별 보험가

입금액표'상의 보험가입금액을 한도로 합니다.

3. 후유장애

피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 치료를 받은 후에도 신체에 장애가 남을 때에는 '별표 3) 자기신체사고 지급기준'의 '2. 후유장애 구분 및 급별 보험가입금액표'에 따라, 보험증권에 기재된 후유장애 보험가입금액에 해당하는 각 장애등급별 보험금액을 한도로 합니다.

제13조 (지급보험금의 계산)

- ① 「자기신체사고」의 사망, 부상, 후유장애의 지급보험금은 다음과 같이 계산합니다. 다만, '비용'은 '공제액'이 발생하지 않는 경우에는 지급하지 않습니다.

$$\text{지급보험금} = \text{실제손해액} + \text{비용} - \text{공제액}$$

1. 위 '비용'은 다음의 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.
 - 가. 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용
 - 나. 다른 사람으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 비용
 2. 실제손해액은 '별표 1~5) 보험금 지급기준'에 따라 산출한 금액 또는 소송이 제기된 경우 확정판결금액으로써 과실상계 및 보상한도를 적용하기 전의 금액을 말합니다.
 3. '공제액'은 다음의 금액을 말합니다.
 - 가. 자동차보험(공제계약 포함) 「대인배상 I」(정부보장사업 포함) 및 「대인배상 II」에 의해 보상받을 수 있는 금액
 - 나. 「무보험자동차에 의한 손해」에 따라 지급될 수 있는 금액. 다만, 「무보험자동차에 의한 손해」보험금의 청구를 포기한 경우에는 공제하지 않습니다.
 - 다. 배상의무자 이외의 제 3자로부터 보상받은 금액
 4. 다만, 제3호의 '공제액'이 발생하지 않는 경우에는 사망의 경우 보험증권에 기재된 사망보험가입금액, 부상의 경우 실제 소요된 치료비(성형수술비 포함), 후유장애의 경우 보험증권에 기재된 후유장애 보험가입금액에 해당하는 각 장애등급별 보험금액을 각각 지급합니다.
- ② 보험회사가 사망보험금을 지급할 경우에 이미 후유장애로 지급한 보험금이 있을 때에는 사망보험금에서 이를 공제한 금액을 지급합니다. 다만, 보험계약자인 기명피보험자가 본인의 사망보험금 수익자를 지정하거나 변경하고 그 사실을 보험회사에 서면으로 통지한 경우에는 그 수익자에게 보험금을 지급합니다.

제2절 무보험자동차에 의한 손해

제14조 (보상하는 손해)

「무보험자동차에 의한 손해」에서 보험회사는 피보험자가 무보험자동차로 인하여 생긴 사고로 상해를 입은 때 그로 인한 손해에 대하여 **배상의무자**^(*)가 있는 경우에 이 약관에서 정하는 바에 따라 보상하여 드립니다.



용어풀이

- (*)1. **‘배상의무자’**라 함은 무보험자동차로 인하여 생긴 사고로 피보험자를 죽게 하거나 다치게 함으로써 피보험자에게 입힌 손해에 대하여 법률상 손해배상책임을 지는 사람을 말합니다.

제15조 (피보험자)

「무보험자동차에 의한 손해」에서 피보험자는 보험회사에 보상을 청구할 수 있는 사람으로 그 범위는 다음과 같습니다.

1. 기명피보험자 및 기명피보험자의 배우자(타인자동차에 탑승중이었던 지 여부를 불문함).
2. 기명피보험자 또는 그 배우자의 부모 및 자녀(타인자동차에 탑승중이었던 지 여부를 불문함)

제16조 (보상하지 않는 손해)

다음 중 어느 하나에 해당하는 손해는 「무보험자동차에 의한 손해」에서 보상하지 않습니다.

1. 보험계약자의 고의로 인한 손해
2. 피보험자의 고의로 그 본인이 상해를 입은 때. 이 경우 당해 피보험자에 대한 보험금만 지급하지 않습니다.
3. 손해가 보험금을 받을 자의 고의로 생긴 때는 그 사람이 받을 수 있는 금액
4. 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 및 이와 유사한 사태로 인한 손해
5. 지진, 분화, 태풍, 홍수, 해일 등 천재지변으로 인한 손해
6. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해
7. 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 타인자동차를 반복적으로 사용하거나 빌려 준 때에 생긴 손해
8. 타인자동차 또는 타인자동차 이외의 자동차를 시험용, 경기용 또는 경기를 위해 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해. 다만, 운전면허시험을 위한 도로 주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.
9. 피보험자가 타인자동차가 아닌 자동차를 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 운전하던 중 생긴 사고로 인한 손해
10. 다음 중 어느 하나에 해당하는 사람이 **배상의무자**^(*)일 경우에는 보상하지 않습니다. 다만, 이들이 무보험자동차를 운전하지 않은 경우로, 이들 이외에 다른 **배상의무자**^(*)가 있는 경우에는 보상합니다.
 - 가. 상해를 입은 피보험자의 부모, 배우자, 자녀
 - 나. 피보험자가 사용자의 업무에 종사하고 있을 때 피보험자의 사용자 또는 피보험자의 사용자의 업무에 종사 중인 다른 피용자
11. 사용자의 업무를 위해 그 사용자가 소유한 자동차를 운전 중 생긴 손해



용어풀이

- (*)1. **‘배상의무자’**라 함은 무보험자동차로 인하여 생긴 사고로 피보험자를 죽게 하거나 다치게 함으로써 피보험자에게 입힌 손해에 대하여 법률상 손해배상책임을 지는 사람을 말합니다.

제17조 (지급보험금의 계산)

「무보험자동차에 의한 상해」의 지급보험금은 다음과 같이 계산하며, 보험회사는 이 약관의 '보험금지급기준에 의해 산출한 금액'과 '비용'을 합한 액수에서 '공제액'을 공제한 후 보험금으로 지급합니다. (다만, 「도로교통법」에 의한 개인형이동장치로 인한 손해는 자동차손해배상보장법시행령 제3조에 서 정하는 금액을 한도로 합니다.)

$$\text{지급보험금} = \text{보험금지급기준에 의해 산출한 금액} + \text{비용} - \text{공제액}$$

1. 위 '지급보험금'은 피보험자 1인당 2억원을 한도로 합니다.
2. 위 '비용'은 다음의 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계 없이 보상하여 드립니다.
 - 가. 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용
 - 나. 다른 사람으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 비용
3. 위 '공제액'은 다음의 금액을 말합니다.
 - 가. 「대인배상 I」(책임공제 및 정부보장사업을 포함)에 따라 지급될 수 있는 금액
 - 나. 「자기신체사고」에 따라 지급될 수 있는 금액. 다만, 자기신체사고보험금의 청구를 포기한 경우에는 공제하지 않습니다.
 - 다. 배상의무자가 가입한 「대인배상 II」 또는 공제계약에 따라 지급될 수 있는 금액
 - 라. 피보험자가 탑승중이었던 자동차가 가입한 「대인배상 II」 또는 공제계약에 따라 지급될 수 있는 금액
 - 마. 피보험자가 배상의무자로부터 이미 지급받은 손해배상액
 - 바. 배상의무자가 아닌 제3자가 부담할 금액으로 피보험자가 이미 지급 받은 금액
 - 사. 타인자동차에 적용되는 보험계약의 「자기신체사고」, 「자동차상해」, 또는 「무보험자동차에 의한 상해」에 의하여 지급될 수 있는 금액

제3절 타인자동차손해(차대차 충돌위험)

제18조 (보상하는 손해)

- ① 「타인자동차손해」에서 보험회사는 기명피보험자가 타인자동차를 운전 중 타차량과의 충돌사고로 인하여 타인자동차에 직접적인 손해가 발생하여 타인자동차의 소유자에게 법률상손해배상책임을 짐으로써 입은 손해를 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 보상하되 다음 각 호의 기준에 따릅니다.
 1. 보험가입금액이 보험가입액보다 많은 경우에는 보험가입액을 한도로 보상합니다.
 2. 타인자동차에 통상 붙어있거나 장치되어 있는 부속품과 부속기계장치는 타인자동차의 일부로 봅니다.
 3. 타인자동차의 일방과실사고의 경우에는 실제 수리를 원칙으로 합니다.
 4. **경미한 손상**^(*)의 경우 보험개발원이 정한 경미손상 수리기준에 따라 복원수리하거나 **품질인증부품**^(*)으로 교환수리하는 데 소요되는 비용을

을 한도로 보상합니다.



용어풀이

- (*) **「경미한 손상」**이란 외장부품 중 자동차의 기능과 안전성을 고려할 때 부품교체 없이 복원이 가능한 손상을 말합니다.

예시) 외장부품의 코팅, 색상 등의 손상에 대한 도색, 판금으로 복원이 가능한 경우 등
- (*) **「품질인증부품」**이란 「자동차관리법」제30조의5에 따라 인증된 부품을 말합니다.

- ② 타인자동차에 적용되는 보험계약에 의하여 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 회사가 보상할 금액이 타인자동차의 보험계약에 의하여 지급될 수 있는 금액을 초과하는 때에 한하여 그 초과액만을 보상합니다.

제19조 (피보험자)

「타인자동차손해」에서 피보험자는 보험회사에 보상을 청구할 수 있는 사람으로 보험증권에 기재된 기명피보험자입니다.

제20조 (보상하지 않는 손해)

다음 중 어느 하나에 해당하는 손해는 「타인자동차손해」에서 보상하지 않습니다.

1. 보험계약자 또는 피보험자의 고의로 인한 손해
2. 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 및 이와 유사한 사태로 인한 손해
3. 지진, 분화 등 천재지변으로 인한 손해
4. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해
5. 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 타인자동차를 반복적으로 사용하거나 빌려 준 때에 생긴 손해
6. 사기 또는 횡령으로 인한 손해
7. 국가나 공공단체의 공권력 행사에 의한 압류, 징발, 몰수, 파괴 등으로 인한 손해. 그러나 소방이나 피난에 필요한 조치로 손해가 발생한 경우에는 그 손해를 보상합니다.
8. 타인자동차에 생긴 흠, 마멸, 부식, 녹, 그 밖에 자연소모로 인한 손해
9. 타인자동차의 일부 부분품, 부속품, 부속기계장치만의 도난으로 인한 손해
10. 동파로 인한 손해 또는 우연한 외래의 사고에 직접 관련이 없는 전기적, 기계적 손해
11. 타인자동차를 시험용, 경이용 또는 경기를 위해 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해. 다만, 운전면허시험을 위한 도로주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.
12. 타인자동차를 운송 또는 싣고 내릴 때에 생긴 손해
13. 마약 또는 약물 등의 영향에 의하여 정상적인 운전을 하지 못할 상태에서 타인자동차를 운전하고 있는 때에 생긴 손해
14. 무면허운전을 하였거나 음주운전을 하였을 때에 생긴 손해
15. 사용자의 업무로 인해, 그 사용자가 소유한 자동차를 운전 중 생긴 손해

제21조 (지급보험금의 계산)

- ① 「타인자동차손해」의 지급보험금은 다음과 같이 계산하며, 보험회사는 '타인자동차에 생긴 손해액'과 '비용'을 합한 액수에서 '타인자동차에 적용되는 계약의 자기차량손해에서 지급될 수 있는 금액' 및 보험증권에 기재된 '자기부담금'을 공제한 후 보험금으로 지급합니다.

$$\text{지급 보험금} = \text{타인자동차에 생긴 손해액} + \text{비용} - \text{타인자동차에 적용되는 계약의 자기차량손해에서 지급될 수 있는 금액 및 보험증권에 기재된 자기부담금}$$

1. 위 '피보험자동차에 생긴 손해액'은 다음과 같이 결정합니다.
 - 가. 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 보상하며, 보험가입금액이 보험사고 발생 당시 보험개발원의 자동차보험 차량기준가액표(적용요령에서 정한 기준 포함)에 정한 가액보다 많은 경우에는 보험사고 발생 당시 가액을 한도로 보상합니다.
 - 나. 타인자동차의 손상을 고칠 수 있는 경우에는, 사고가 생기기 바로 전의 상태로 만드는데 드는 수리비. 다만, 잔존물이 있는 경우에는 그 값을 공제합니다.
 - 다. 피보험자동차를 고칠 때에 부득이 새 부분품으로 교환수리하는 경우에는, 조달 가능한 새 부분품 중 조달기간 및 조달가격 등을 고려할 때 비용이 최소화되는 부분품으로 교환수리하는데 소요되는 비용을 한도로 합니다. 다만, 엔진, 미션 등 **중요한 부분**^(*)을 새 부분품으로 교환한 경우 그 교환된 기존 부분품의 감가상각에 해당하는 금액을 공제합니다.
 - 라. 타인자동차가 제힘으로 움직일 수 없는 경우에는, 이를 고칠 수 있는 가까운 정비공장이나 보험회사가 지정하는 곳까지 운반하는데 든 비용 또는 그 곳까지 운반하는데 든 임시수리비용 중에서 정당하다고 인정되는 부분은 보상하여 드립니다.

용어풀이

(*) '중요한 부분'이란 엔진, 미션, 캐빈, 적재함, 바디 및 전기차(하이브리드 자동차 포함)의 모터, 감속기, 구동용 배터리 등 중요한 부분품을 말합니다.

2. 위 '비용'은 다음의 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.
 - 가. 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용
 - 나. 다른 사람으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 비용
3. 대물배상 책임이 발생하는 사고 시 사고 당사자간 과실이 모두 있는 경우 상대방에게 손해배상금 또는 상대방이 가입한 보험회사에서 「대물배상, 보험금을 지급받기 전에 「타인자동차손해」담보로 보험금을 지급받고자 하는 경우에는 「타인자동차손해」담보에서 정한 자기부담금을 피보험자가 확정적으로 부담하는 조건으로 「타인자동차손해」보험금을 먼저 지급하여 드리며, 자기부담금을 부담한 피보험자는 상대방 또는

상대방이 가입한 보험회사에게 이 금액을 청구할 수 없습니다. 이 경우 「타인자동차손해」보험금을 지급한 보험회사는 지급한 보험금 범위에서 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사에 대하여 가지는 피보험자의 권리를 취득합니다. 다만, 상대방 손해배상책임액이 보험회사가 구상한 금액보다 큰 경우에 피보험자는 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사에 그 차액을 청구할 수 있습니다.

- ② 보험회사는 타인자동차에 생긴 손해에 대하여 보험회사가 필요하다고 인정하는 경우에는, 피보험자의 동의를 얻어 수리 또는 대용품의 교부로서 보험금의 지급을 대신할 수 있습니다.

제3편 보험금 또는 손해배상의 청구

제1장 피보험자의 보험금 청구

제22조 (보험금을 청구할 수 있는 경우)

피보험자는 다음에서 정하는 바에 따라 보험금을 청구할 수 있습니다.

보장종목	보험금을 청구할 수 있는 경우
1. 「대인배상」, 「대물배상」	대한민국 법원에 의한 판결의 확정, 재판상의 화해, 중재 또는 서면에 의한 합의로 손해배상액이 확정된 때
2. 「자기신체사고」	피보험자가 타인자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안에 생긴 타인자동차의 사고로 인하여 상해를 입은 때
3. 「무보험자동차에 의한 상해」	피보험자가 무보험자동차에 의해 생긴 사고로 상해를 입은 때
4. 「타인자동차손해」	타차량과의 충돌사고로 인하여 타인자동차의 소유자에게 법률상 손해배상책임을 짐으로써 손해를 입었을 때

제23조 (청구 절차 및 유의 사항)

- ① 보험회사는 보험금 청구에 관한 서류를 받았을 때에는 지체 없이 지급할 보험금액을 정하고 그 정하여진 날부터 7일 이내에 지급합니다.
- ② 보험회사가 정당한 사유 없이 보험금액을 정하는 것을 지연하였거나 제1항에서 정한 지급기일 내에 보험금을 지급하지 않았을 때, 지급할 보험금이 있는 경우에는 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 **〈부표〉 보험금을 지급할 때의 적립이율**⁵⁵⁸⁾에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 보험금에 더하여지급합니다. 다만, 피보험자의 책임 있는 사유로 지급이 지연될 때에는 그 해당기간에 대한 이자를 더하여 드리지 않습니다.
- ③ 보험회사가 보험금 청구에 관한 서류를 받은 때부터 30일 이내에 피보험자에게 보험금을 지급하는 것을 거절하는 이유 또는 그 지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료되는 시기를 포함)를 서면(전자우편 등 서면에 갈음할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하지 않는 경우, 정당한 사유 없이 보험금액을 정하는 것을 지연한 것으로 봅니다.
- ④ 보험회사는 손해배상청구권자가 손해배상을 받기 전에는 보험금의 전부

- 또는 일부를 피보험자에게 지급하지 않으며, 피보험자가 손해배상청구권자에게 지급한 손해배상액을 초과하여 피보험자에게 지급하지 않습니다.
- ⑤ 피보험자의 보험금 청구가 손해배상청구권자의 직접청구와 경합할 때에는 보험회사가 손해배상청구권자에게 우선하여 보험금을 지급합니다.
 - ⑥ 「대인배상」, 「자기신체사고」, 「무보험자동차에 의한 손해」에서 보험회사는 피보험자 또는 손해배상청구권자의 청구가 있거나 그 밖의 원인으로 보험사고가 발생한 사실을 알았을 때에는 피해자 또는 손해배상청구권자를 진료하는 의료기관에 그 진료에 따른 자동차보험 진료수가의 지급의 사 유무 및 지급한도 등을 통지합니다.

제24조 (제출 서류)

피보험자는 보장종목별로 다음의 서류 등을 구비하여 보험금을 청구하여야 합니다.

보험금 청구시 필요 서류 등	대인배상	대물배상	타인자동차손해	자기신체사고	무보험자동차에 의한 손해
1. 보험금 청구서	○	○	○	○	○
2. 손해액을 증명하는 서류(진단서 등)	○	○	○	○	○
3. 손해배상의 이행사실을 증명하는 서류	○	○			
4. 사고가 발생한 때와 장소 및 사고 사실이 신고된 관할 경찰관서의 교통사고사실확인원 등			○		○
5. 배상의무자의 주소, 성명 또는 명칭, 차량번호					○
6. 배상의무자의 「대인배상 II」 또는 공제계약의 유무 및 내용					○
7. 피보험자가 입은 손해를 보상할 「대인배상 II」 또는 공제계약, 배상의무자 또는 제3자로부터 이미 지급받은 손해배상금이 있을 때에는 그 금액					○
8. 전손보험금을 청구할 경우	도난으로 인한 전손사고 시 말소사실증명서		○		
	전손사고 후 이전 매각 시 이전서류	○	○		
	전손사고 후 폐차 시 폐차인수증명서	○	○		
9. 그 밖에 보험회사가 꼭 필요하여 요청하는 서류 등 (수리개시 전 자동차점검·정비견적서, 사진 등. 이 경우 수리 개시 전 자동차점검·	○	○	○	○	○

정비견적서의 발급 등에 관한 사항은 보험회사에 구두 또는 서면으로 위임할 수 있으며, 보험회사는 수리 개시 전 자동차 점검·정비견적서를 발급한 자동차 정비업자에게 이에 대한 검토 의견서를 수리개시 전에 회신하게 됩니다.)

○	○	○	○	○
---	---	---	---	---

제25조 (가지급금의 지급)

- ① 피보험자가 가지급금을 청구한 경우 보험회사는 이 약관에 따라 지급할 금액의 50% 한도 내에서 지급합니다.
- ② 보험회사는 가지급금 청구에 관한 서류를 받았을 때에는 지체 없이 지급할 가지급액을 정하고 그 정하여진 날부터 7일 이내에 지급합니다.
- ③ 보험회사가 정당한 사유 없이 가지급액을 정하는 것을 지연하거나 제2항에서 정하는 지급기일 내에 가지급금을 지급하지 않았을 때, 지급할 가지급금이 있는 경우에는 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율을 연단위 복리로 계산한 금액을 가지급금에 더하여 드립니다.
- ④ 보험회사가 가지급금 청구에 관한 서류를 받은 때부터 10일 이내에 피보험자에게 가지급금을 지급하는 것을 거절하는 이유 또는 그 지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료되는 시기를 포함)를 서면(전자우편 등 서면에 갈음할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하지 않는 경우, 정당한 사유 없이 가지급액을 정하는 것을 지연한 것으로 봅니다.
- ⑤ 보험회사는 이 약산상 보험회사의 보험금 지급책임이 발생하지 않는 것이 객관적으로 명백할 경우에 가지급금을 지급하지 않을 수 있습니다.
- ⑥ 피보험자에게 지급한 가지급금은 장래 지급될 보험금에서 공제되나, 최종적인 보험금의 결정에는 영향을 미치지 않습니다.
- ⑦ 피보험자가 가지급금을 청구할 때는 보험금을 청구하는 경우와 동일하게 제24조 (제출 서류)에서 정하는 서류 등을 보험회사에 제출하여야 합니다.

제2장 손해배상청구권자의 직접청구

제26조 (손해배상을 청구할 수 있는 경우)

피보험자가 법률상의 손해배상책임은 지는 사고가 생긴 경우, 손해배상청구권자는 보험회사에 직접 손해배상금을 청구할 수 있습니다. 다만 보험회사는 피보험자가 그 사고에 관하여 가지는 항변으로 손해배상청구권자에게 대항할 수 있습니다.

제27조 (청구 절차 및 유의 사항)

- ① 보험회사가 손해배상청구권자의 청구를 받았을 때에는 지체 없이 피보험자에게 통지합니다. 이 경우 피보험자는 보험회사의 요청에 따라 증거 확보, 권리보전 등에 협력하여야 하며, 만일 피보험자가 정당한 이유 없이 협력하지 않은 경우 그로 인하여 늘어난 손해에 대하여는 보상하지 않습니다.

니다.

- ② 보험회사가 손해배상청구권자에게 지급하는 손해배상금은 이 약관에 의하여 보험회사가 피보험자에게 지급책임을 지는 금액을 한도로 합니다.
- ③ 보험회사가 손해배상청구권자에게 손해배상금을 직접 지급할 때에는 그 금액의 한도에서 피보험자에게 보험금을 지급하는 것으로 합니다.
- ④ 보험회사는 손해배상청구에 관한 서류 등을 받았을 때에는 지체 없이 지급할 손해배상금을 정하고 그 정하여진 날부터 7일 이내에 지급합니다.
- ⑤ 보험회사가 정당한 사유 없이 손해배상금을 정하는 것을 지연하였거나 제4항에서 정하는 지급기일 내에 손해배상금을 지급하지 않았을 때, 지급할 손해배상금이 있는 경우에는 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 <부표>보험금을 지급할 때의 적립이율^{55.8)}에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 손해배상금에 더하여 지급합니다. 그러나 손해배상청구권자의 책임 있는 사유로 지급이 지연될 때에는 그 해당기간에 대한 이자를 더하여 드리지 않습니다.
- ⑥ 보험회사가 손해배상 청구에 관한 서류를 받은 때부터 30일 이내에 손해배상청구권자에게 손해배상금을 지급하는 것을 거절하는 이유 또는 그 지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료되는 시기를 포함)를 서면(전자우편 등 서면에 갈음할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하지 않는 경우, 정당한 사유 없이 손해배상금을 정하는 것을 지연한 것으로 봅니다.
- ⑦ 보험회사는 손해배상청구권자의 요청이 있을 때는 손해배상금을 일정기간으로 정하여 정기금으로 지급할 수 있습니다. 이 경우 각 정기금의 지급기일의 다음날부터 다 지급하는 날까지의 기간에 대하여 보험개발원이 공정한 정기에금이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 손해배상금에 더하여 드립니다.

제28조 (제출 서류)

손해배상청구권자는 보장종목별로 다음의 서류 등을 구비하여 보험회사에 손해배상을 청구하여야 합니다.

손해배상청구권자가 직접 청구하는 경우 필요서류 등	대인배상	대물배상
1. 교통사고 신고사실을 확인할 수 있는 서류	○	○
2. 손해배상청구서	○	○
3. 손해액을 증명하는 서류	○	○
4. 그 밖에 보험회사가 꼭 필요하여 요청하는 서류 등(수리개시 전 자동차점검·정비견적서, 사진 등. 이 경우 수리개시 전 자동차점검·정비견적서의 발급 등에 관한 사항은 보험회사에 구두 또는 서면으로 위임할 수 있으며, 보험회사는 수리개시 전 자동차점검·정비견적서를 발급한 자동차 정비업자에게 이에 대한 검토의견서를 수리개시 전에 회신하게 됩니다.)	○	○

제29조 (가치금급의 지급)

- ① 손해배상청구권자가 가치금급을 청구한 경우 보험회사는 「교통사고처리 특례법」 등에 의해 이 약관에 따라 지급할 금액의 한도에서 가치금급을 지급합니다. 다만, 상기 법령의 적용을 받는 담보이외의 대물배상, 자기 신체사고, 무보험자동차에 의한 상해, 타인자동차손해에 따른 가치금보험금은 이 약관에 따라 지급할 금액의 50%의 한도 내에서 지급합니다.
- ② 보험회사는 가치금급 청구에 관한 서류 등을 받았을 때에는 지체 없이 지급할 가치금급액을 정하고 그 정하여진 날부터 7일 이내에 지급합니다.
- ③ 보험회사가 정당한 사유 없이 가치금급액을 정하는 것을 지연하거나 제2항에 정한 지급기일 내에 가치금급을 지급하지 않았을 때에는, 지급할 가치금급이 있는 경우 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 보험개발원이 공정한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 가치금급에 더하여 드립니다.
- ④ 보험회사가 가치금급 청구에 관한 서류를 받은 때부터 10일 이내에 손해배상 청구권자에게 가치금급을 지급하는 것을 거절하는 이유 또는 그 지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료되는 시기를 포함)를 서면(전자우편 등 서면에 갈음할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하지 않는 경우, 정당한 사유 없이 가치금급을 정하는 것을 지연한 것으로 봅니다.
- ⑤ 보험회사는 이 약관상 보험회사의 보험금 지급책임을 발생하지 않는 것이 객관적으로 명백할 경우에는 가치금급을 지급하지 아니할 수 있습니다.
- ⑥ 손해배상청구권자에게 지급한 가치금급은 장래 지급될 손해배상액에서 공제되며, 최종적인 손해배상액의 결정에는 영향을 미치지 않습니다.
- ⑦ 손해배상청구권자가 가치금급을 청구할 때는 손해배상을 청구하는 경우와 동일하게 제28조(제출 서류)에 정한 서류 등을 보험회사에 제출하여야 합니다.

제3장 보험금의 분담 등

제30조 (보험금의 분담)

「대인배상」, 「대물배상」, 「무보험자동차에 의한 상해」, 「자기신체사고」, 「타인자동차손해」에서는 다음과 같이 보험금을 분담합니다.

1. 이 보험계약과 보상책임의 전부 또는 일부가 중복되는 다른 보험계약(공제계약을 포함)이 있는 경우 : 다른 보험계약이 없는 것으로 가정하여 각각의 보험회사에 가입된 자동차 보험계약에 의해 산출한 보상책임액의 합계액이 손해액보다 많을 때에는 다음의 산식에 따라 산출한 보험금을 지급합니다.

$$\text{손해액} \times \frac{\text{이 보험계약에 의해 산출한 보상책임액}}{\text{다른 보험계약이 없는 것으로 하여 각 보험계약에 의해 산출한 보상책임액의 합계액}}$$

제31조 (보험회사의 대위)

- ① 보험회사가 피보험자 또는 손해배상청구권자에게 보험금 또는 손해배상



제4편 일반사항

제1장 보험계약의 성립

제35조 (보험계약의 성립)

- 이 보험계약은 보험계약자가 청약을 하고 보험회사가 승낙을 하면 성립합니다.
- 보험계약자가 청약을 할 때 '제1회 보험료(보험료를 분납하기로 약정한 경우)' 또는 '보험료 전액(보험료를 일시에 지급하기로 약정한 경우)'('이하 '제1회 보험료 등'이라 함)을 지급하였을 때, 보험회사가 이를 받은 날부터 15일 이내에 승낙 또는 거절의 통지를 발송하지 않으면 승낙한 것으로 봅니다.
- 보험회사가 청약을 승낙했을 때에는 지체 없이 보험증권을 보험계약자에게 드립니다. 그러나 보험계약자가 제1회 보험료 등을 지급하지 않은 경우에는 그러하지 않습니다.
- 보험계약이 성립되면 보험회사는 제39조(보험기간)의 규정에 따라 보험기간의 첫 날부터 보상책임을 집니다. 다만, 보험계약자로부터 제1회 보험료 등을 받은 경우에는, 그 이후 승낙 전에 발생한 사고에 대해서도 청약을 거절할 사유가 없는 한 보상합니다.

제36조 (약관 교부 및 설명의무 등)

- 보험회사는 보험계약자가 청약을 한 경우 보험계약자에게 약관 및 보험계약자 보관용 청약서(청약서 부분)를 드리고 약관의 중요한 내용을 설명하여 드립니다.
- 통신판매 보험계약**^(*)에서 보험회사는 보험계약자의 동의를 얻어 다음 중 어느 하나의 방법으로 약관을 교부하고 중요한 내용을 설명하여 드립니다.
 - 사이버몰(컴퓨터를 이용하여 보험거래를 할 수 있도록 설정된 가상의 영업장)을 이용하여 모집하는 경우 : 사이버몰에서 약관 및 그 설명문(약관의 중요한 내용을 알 수 있도록 설명한 문서)을 읽거나 내려 받게 하는 방법. 이 경우 보험계약자가 이를 읽거나 내려 받은 것을 확인한 때에는 약관을 드리고 중요한 내용을 설명한 것으로 봅니다.
 - 전화를 이용하여 모집하는 경우 : 전화를 이용하여 청약내용, 보험료납입, 보험기간, 계약 전 알릴의무, 약관의 중요한 내용 등 계약 체결을 위하여 필요한 사항을 질문하거나 설명하는 방법. 이 경우 보험계약자의 답변과 확인내용을 음성 녹음함으로써 약관의 중요한 내용을 설명한 것으로 봅니다.
- 보험회사는 다음 각 호의 방법 중 계약자가 원하는 방법을 확인하여 지체 없이 약관 및 계약자 보관용 청약서를 제공하여 드립니다. 만약, 회사가 전자우편 및 전자적 의사표시로 제공한 경우 계약자 또는 그 대리인이 약관 및 계약자 보관용 청약서 등을 수신하였을 때에는 해당 문서를 드린 것으로 봅니다.
 - 서면교부
 - 우편 또는 전자우편
 - 휴대전화 문자메시지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시

금을 지급한 경우에는 지급한 보험금 또는 손해배상금의 범위에서 제3자에 대한 피보험자의 권리를 취득합니다. 다만, 보험회사가 보상한 금액이 피보험자의 손해의 일부를 보상한 경우에는 피보험자의 권리를 침해하지 않는 범위에서 그 권리를 취득합니다.

② 보험회사는 다음의 권리는 취득하지 않습니다.

- 자기신체사고의 경우 제3자에 대한 피보험자의 권리. 다만, 보험금을 '별표 1) 대인배상, 무보험자동차에 의한 상해 지급기준'에 의해 지급할 때는 피보험자의 권리를 취득합니다.
- 피보험자가 생계를 같이하는 가족에 대하여 갖는 권리. 다만, 손해가 그 가족의 고의로 인하여 발생한 경우에는 피보험자의 권리를 취득합니다.
- 피보험자는 보험회사가 제1항에 따라 취득한 권리의 행사 및 보전에 관하여 필요한 조치를 취하여야 하며, 또한 보험회사가 요구하는 자료를 제출하여야 합니다.

제32조 (보험회사의 불성실행위로 인한 손해배상책임)

- 보험회사는 이 보험계약과 관련하여 임직원, 보험설계사, 보험대리점의 책임 있는 사유로 인하여 보험계약자 및 피보험자에게 발생한 손해에 대하여 관계 법률 등에서 정한 바에 따라 손해배상책임을 집니다.
- 보험회사가 보험금의 지급여부나 지급금액에 관하여 보험계약자 또는 피보험자의 곤궁, 고통 또는 무경험을 이용하여 현저하게 공정을 잃은 합의를 한 경우에도 손해를 배상할 책임을 집니다.

제33조 (합의 등의 협조·대행)

- 보험회사는 피보험자의 협조 요청이 있는 경우 피보험자의 법률상 손해배상 책임을 확정하기 위하여 피보험자가 손해배상청구권자와 행하는 합의·절충·중재 또는 소송(확인의 소송 포함)에 대하여 협조하거나, 피보험자를 위하여 이러한 절차를 대행합니다.
- 보험회사는 피보험자에 대하여 보상책임을 지는 한도(동일한 사고로 이미 지급한 보험금이나 가지급금이 있는 경우에는 그 금액을 공제한 금액. 이하 같음) 내에서 제1항의 절차에 협조하거나 대행합니다.
- 보험회사가 제1항의 절차에 협조하거나 대행하는 경우에는 피보험자는 보험회사의 요청에 따라 협력해야 합니다. 피보험자가 정당한 이유 없이 협력하지 않는 경우 그로 인하여 늘어난 손해에 대하여는 보상하지 않습니다.
- 보험회사는 다음의 경우에는 제1항의 절차를 대행하지 않습니다.
 - 피보험자가 손해배상청구권자에 대하여 부담하는 법률상의 손해배상 책임액이 보험증권에 기재된 보험가입금액을 명백하게 초과하는 때
 - 피보험자가 정당한 이유 없이 협력하지 않는 때

제34조 (공탁금의 대출)

보험회사가 제33조(합의 등의 협조·대행) 제1항의 절차를 대행하는 경우에는, 피보험자에 대하여 보상책임을 지는 한도에서 가압류나 가집행을 면하기 위한 공탁금을 피보험자에게 대출할 수 있으며 이에 소요되는 비용을 보상합니다. 이 경우 대출금의 이자는 공탁금에 붙여지는 것과 같은 비율로 정하며, 피보험자는 공탁금(이자를 포함)의 회수청구권을 보험회사에 양도하여야 합니다.

- ④ 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 보험계약자는 계약체결일부터 3개월 이내에 계약을 취소할 수 있습니다.
1. 보험계약자가 청약의 했을 때 보험회사가 보험계약자에게 약관 및 보험계약자 보관용 청약서(청약서 부분)를 드리지 않은 경우
 2. 보험계약자가 청약의 했을 때 보험회사가 청약 시 보험계약자에게 약관의 중요한 내용을 설명하지 않은 경우
 3. 보험계약자가 보험계약을 체결할 때 청약서에 **자필서명**^(*)을 하지 않은 경우
- ⑤ 제4항에 따라 계약이 취소된 경우 보험회사는 이미 받은 보험료를 보험계약자에게 돌려 드리며, 보험료를 받은 기간에 대하여 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 더하여 지급합니다.



용어풀이

- (*)1. **‘통신판매 보험계약’**이라 함은 보험회사가 전화·우편·컴퓨터통신 등 통신수단을 이용하여 모집하는 보험계약을 말합니다.
- (*)2. **자필서명**에는 날인(도장을 찍음) 또는 「전자서명법」 제2조 제2호의 규정에 의한 방식을 포함합니다.

제37조 (설명서 교부 및 보험안내자료 등의 효력)

- ① 회사는 일반금융소비자에게 청약의 권유하거나 일반금융소비자가 설명을 요청하는 경우 보험상품에 관한 중요한 사항을 계약자가 이해할 수 있도록 설명하고 계약자가 이해하였음을 서명, 기명날인 또는 녹취 등을 통해 확인받아야 하며, 설명서를 제공하여야 합니다.
- ② 설명서, 약관, 청약서 부분 및 증권의 제공 사실에 관하여 계약자와 회사 간에 다툼이 있는 경우에는 회사가 이를 증명하여야 합니다.
- ③ 보험회사가 보험모집과정에서 제작·사용한 보험안내자료(서류·사진·도화 등 모든 안내자료를 포함)의 내용이 보험약관의 내용과 다른 경우에는 보험계약자에게 유리한 내용으로 보험계약이 성립된 것으로 봅니다.

제38조 (청약의 철회)

- ① **일반금융소비자**^(*)는 보험증권을 받은 날부터 15일과 청약의 한 날부터 30일 중 먼저 도래하는 기간 내에 보험계약의 청약의 철회할 수 있습니다.
- ② 제1항에서 보험회사가 보험계약자에게 보험증권을 드린 것에 관해 다툼이 있으면 보험회사가 이를 증명합니다.
- ③ 제1항에도 불구하고 다음중 어느 하나에 해당하는 경우에는 보험계약의 청약의 철회할 수 없습니다.
 1. **전문금융소비자**^(*)가 보험계약의 청약의 한 경우
 2. 자동차손해배상보장법에 따른 의무보험(다만, 일반금융소비자가 동종의 다른 의무보험에 가입한 경우는 제외)
 3. 보험기간이 90일 이내인 보험계약



용어풀이

- (*)1. **‘일반금융소비자’**라 함은 전문금융소비자가 아닌 계약자를 말합니다.
- (*)2. **‘전문금융소비자’**라 함은 보험계약에 관한 전문성, 자산규모 등에 비추어 보험계약에 따른 위험감수능력이 있는 자로서, 국가, 지방자치단체, 한국은행, 금융회사, 주권상장법인 등을 포함하며 금융소비자 보호에 관한 법률 제2조(정의) 제9호에서 정하는 전문금융소비자를 말합니다.

- ④ 청약철회는 계약자가 전화로 신청하거나, 철회의사를 표시하기 위한 서면, 전자우편, 휴대전화 문자메시지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시(이하 ‘서면 등’이라 합니다)를 발송한 때 효력이 발생합니다. 계약자는 서면 등을 발송한 때에 그 발송 사실을 회사에 지체없이 알려야 합니다.
- ⑤ 보험회사는 보험계약자의 청약 철회를 접수한 날부터 3영업일 이내에 받은 보험료를 보험계약자에게 돌려 드립니다.
- ⑥ 청약을 철회할 당시에 이미 보험사고가 발생하였으나 보험계약자가 보험사고가 발생한 사실을 알지 못한 경우에는 청약 철회의 효력은 발생하지 않습니다.
- ⑦ 보험회사가 제5항의 보험료 반환기일을 지키지 못하는 경우, 반환기일의 다음날부터 반환하는 날까지의 기간은 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 더하여 돌려 드립니다. 다만, 계약자가 제1회 보험료를 신용카드로 납입한 계약의 청약의 철회하는 경우에 회사는 청약의 철회를 접수한 날부터 3영업일 이내에 해당 신용카드회사로 하여금 대금청구를 하지 않도록 해야 하며, 이 경우 회사는 보험료를 반환한 것으로 봅니다.

제39조 (보험기간)

보험회사가 피보험자에 대해 보상책임을 지는 보험기간은 보험증권에 기재된 보험기간의 첫날 24시에 시작되어 마지막날 24시에 끝납니다.

제40조 (사고발생지역)

보험회사는 대한민국(북한지역을 포함) 안에서 생긴 사고에 대하여 보험계약자가 가입한 보장종목에 따라 보상해 드립니다.

제2장 보험계약자 등의 의무

제41조 (계약 전 알릴 의무)

- ① 보험계약자는 청약의 할 때 다음의 사항에 관해서 알고 있는 사실을 보험회사에 알려야 하며, 제1호의 경우에는 기명피보험자의 동의가 필요합니다.
 1. 기명피보험자의 성명, 연령 등에 관한 사항
 2. 그 밖에 보험청약서에 기재된 사항 중에서 보험료의 계산에 영향을 미치는 사항
- ② 보험회사는 이 보험계약을 맺은 후 보험계약자가 계약 전 알릴 의무를 위반한 사실이 확인되었을 때에는 추가보험료를 더 내도록 청구하거나, 제

48조(보험회사의 보험계약 해지) 제1항 제1호, 제3호에 따라 해지할 수 있습니다.

제42조 (계약 후 알릴 의무)

- ① 보험계약자는 보험계약을 맺은 후 다음의 사실이 생긴 것을 알았을 때에는 지체 없이 보험회사에 그 사실을 알리고 승인을 받아야 합니다. 이 경우 그 사실에 따라 보험료가 변경되는 경우 보험회사는 보험료를 더 받거나 돌려주고 계약을 승인하거나, 제48조(보험회사의 보험계약 해지) 제1항 제2호, 제3호에 따라 해지할 수 있습니다.
 1. 타인자동차의 주요 사용용도, 차종 또는 회사가 서면으로 질문한 기재 사항 중 중요한 사항이 변동된 사실
 2. 타인자동차에 화약류, 고압가스, 폭발물, 인화물 등의 위험물을 싣게 된 사실
 3. 그 밖에 위험이 뚜렷이 증가하는 사실이나 적용할 보험료에 차이가 발생한 사실
- ② 보험계약자는 보험증권에 기재된 주소 또는 연락처가 변경된 때에는 지체 없이 보험회사에 알려야 합니다. 보험계약자가 이를 알리지 않으면 보험회사가 알고 있는 최근의 주소로 알리게 되므로 불이익을 당할 수 있습니다.

제43조 (사고발생 시 의무)

- ① 보험계약자 또는 피보험자는 사고가 생긴 것을 알았을 때에는 다음의 사항을 이행하여야 합니다.
 1. 지체 없이 손해의 방지와 경감에 힘쓰고, 다른 사람으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리가 있는 경우에는 그 권리(공동불발행위에서 연대책무자 상호간의 구상권을 포함하며 이하 같은)의 보존과 행사에 필요한 절차를 밟아야 합니다.
 2. 다음 사항을 보험회사에 지체 없이 알려야 합니다.
 - 가. 사고가 발생한 때, 곳, 상황 및 손해의 정도
 - 나. 피해자 및 가해자의 성명, 주소, 전화번호
 - 다. 사고에 대한 증인이 있을 때에는 그의 성명, 주소, 전화번호
 - 라. 손해배상의 청구를 받은 때에는 그 내용
 3. 손해배상의 청구를 받은 경우에는 미리 보험회사의 동의 없이 그 전부 또는 일부를 합의하여서는 안 됩니다. 그러나 피해자의 응급치료, 호송 그 밖의 긴급조치는 보험회사의 동의를 필요하지 않습니다.
 4. 손해배상청구의 소송을 제기하려고 할 때 또는 제기 당한 때에는 지체 없이 보험회사에 알려야 합니다.
 5. 보험회사가 사고를 증명하는 서류 등 꼭 필요하다고 인정하는 자료를 요구한 경우에는 지체 없이 이를 제출하여야 하며, 또한 보험회사가 사고에 관해 조사하는 데 협력하여야 합니다.
- ② 보험회사는 보험계약자 또는 피보험자가 정당한 이유 없이 제1항에서 정한 사항을 이행하지 않은 경우 그로 인하여 늘어난 손해액이나 회복할 수 있었을 금액을 보험금에서 공제하거나 지급하지 않습니다.

제3장 보험계약의 변동 및 보험료의 환급

제44조 (보험계약 내용의 변경)

- ① 보험계약자는 보험회사의 승낙을 얻어 다음에 정한 사항을 변경할 수 있습니다. 이 경우 승낙을 서면 등으로 알리거나 보험증권의 뒷면에 기재하여 드립니다.
 1. 보험계약자.
 2. 보험가입금액, 특별약관 등 그 밖의 계약의 내용
- ② 보험회사는 제1항에 따라 계약내용의 변경으로 보험료가 변경된 경우 보험계약자에게 보험료를 반환하거나 추가보험료를 청구할 수 있습니다.
- ③ 보험계약 체결 후 보험계약자가 사망한 경우 이 보험계약에 의한 보험계약자의 권리·의무는 사망시점에서의 법정상속인에게 이전합니다.

제45조 (보험계약의 취소)

보험회사가 보험계약자 또는 피보험자의 사기에 의해 보험계약을 체결한 점을 증명한 경우, 보험회사는 보험기간이 시작된 날부터 6개월 이내(사기 사실을 안 날부터는 1개월 이내)에 계약을 취소할 수 있습니다.

제46조 (보험계약의 효력 상실)

보험회사가 파산선고를 받은 날부터 보험계약자가 보험계약을 해지하지 않고 3월이 경과하는 경우에는 보험계약이 효력을 상실합니다.

제47조 (보험계약자의 보험계약 해지·해제)

- ① 보험계약자는 언제든지 임의로 보험계약의 일부 또는 전부를 해지할 수 있습니다.
- ② 타인을 위한 보험계약에서 보험계약자는 기명피보험자의 동의를 얻거나 보험증권을 소지한 경우에 한하여 제1항의 규정에 따라 보험계약을 해지하거나 또는 해제할 수 있습니다.

제47조의 2 (위법계약의 해지)

- ① 계약자는 금융소비자 보호에 관한 법률 제47조 및 관련규정이 정하는 바에 따라 계약체결에 대한 회사의 위반사실이 있는 경우 계약체결일부터 5년 이내의 범위에서 계약자가 위반사항을 안 날부터 1년 이내에 계약해지요구서에 증빙서류를 첨부하여 위법계약의 해지를 요구할 수 있습니다. 다만, 자동차손해배상 보장법에 따른 의무보험에 대해 해지 요구를 할 때에는 동종의 다른 의무보험에 가입되어 있는 경우에만 해지할 수 있습니다.
- ② 회사는 해지요구를 받은 날부터 10일 이내에 수락여부를 계약자에 통지하여야 하며, 거절할 때에는 거절 사유를 함께 통지하여야 합니다.
- ③ 계약자는 회사가 정당한 사유 없이 제①항의 요구를 따르지 않는 경우 해당 계약을 해지할 수 있습니다.
- ④ 제①항 및 제③항에 따라 계약이 해지된 경우 회사는 제49조(보험료의 환급 등) 제③항 제1호에 따른 보험료를 계약자에게 지급합니다.
- ⑤ 계약자는 제①항에 따른 제척기간에도 불구하고 민법 등 관계 법령에서 정하는 바에 따라 법률상의 권리를 행사할 수 있습니다.

제48조 (보험회사의 보험계약 해지)

- ① 보험회사는 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하였을 때, 그 사실을 안 날부터 1월 이내에 보험계약을 해지할 수 있습니다.
 1. 보험계약자가 보험계약을 맺을 때 고의 또는 중대한 과실로 제41조(계약 전 알릴 의무) 제1항의 사항에 관하여 알고 있는 사실을 알리지 않거나

나 사실과 다르게 알린 경우. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 보험회사는 보험계약을 해지하지 못합니다.

- 가. 보험계약을 맺은 때에 보험회사가 보험계약자가 알려야 할 사실을 알고 있었거나 과실로 알지 못하였을 때
- 나. 보험계약자가 보험금을 지급할 사고가 발생하기 전에 보험청약서의 기재사항에 대하여 서면으로 변경을 신청하여 보험회사가 이를 승인하였을 때

다. 보험회사가 보험계약을 맺은 날부터 보험계약을 해지하지 않고 6개월이 경과한 때

라. 보험을 모집한 자(이하 “보험설계사 등”이라 합니다)가 보험계약자 또는 피보험자에게 계약전 알릴 의무를 이행할 기회를 부여하지 아니하였거나 보험계약자 또는 피보험자가 사실대로 알리는 것을 방해한 경우, 또는 보험계약자 또는 피보험자에 대해 사실대로 알리지 않게 하였거나 부실하게 알리도록 권유했을 때. 다만, 보험설계사 등의 행위가 없었다 하더라도 보험계약자 또는 피보험자가 사실대로 알리지 않거나 부실하게 알린 것으로 인정되는 경우에는 그러하지 아니합니다.

마. 보험계약자가 알려야 할 사항이 보험회사가 위험을 측정하는 데 관련이 없을 때 또는 적용할 보험료에 차액이 생기지 않을 때

2. 보험계약자가 보험계약을 맺은 후에 제42조(계약 후 알릴 의무) 제1항에 정한 사실이 생긴 것을 알았음에도 불구하고 지체 없이 알리지 않거나 사실과 다르게 알린 경우. 다만, 보험계약자가 알려야 할 사실이 뚜렷하게 위험을 증가시킨 것이 아닌 때에는 보험회사가 보험계약을 해지하지 못합니다.

3. 보험회사가 제41조(계약 전 알릴 의무) 제2항, 제42조(계약 후 알릴 의무) 제1항 등에 따라 추가보험료를 청구한 날부터 14일 이내에 보험계약자가 그 보험료를 지급하지 않은 경우. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 보험회사는 보험계약을 해지하지 못합니다.

가. 보험회사가 제41조(계약 전 알릴의무) 제1항에서 규정하는 계약 전 알릴 의무 위반 사실을 안 날부터 1월이 지난 경우

나. 보험회사가 보험계약자로부터 제42조(계약 후 알릴 의무) 제1항에서 정하는 사실을 통지받은 후 1월이 지난 경우

4. 보험금의 청구에 관하여 보험계약자, 피보험자, 보험금을 수령하는 자 또는 이들의 법정대리인의 자기행위가 발생한 경우.

② 보험회사는 보험계약자가 계약 전 알릴 의무 또는 계약 후 알릴 의무를 이행하지 아니하여 제1항 제1호 또는 제2호에 따라 보험계약을 해지한 때에는 해지 이전에 생긴 사고에 대해서도 보상하지 않으며, 이 경우 보험회사는 지급한 보험금의 반환을 청구할 수 있습니다. 다만, 계약 전 알릴 의무 또는 계약 후 알릴 의무를 위반한 사실이 사고의 발생에 영향을 미치지 않았음이 증명된 때에는 보험회사는 보상합니다.

③ 보험회사는 보험계약자가 다른 보험의 가입내역을 알리지 않거나 사실과 다르게 알렸다는 이유로 계약을 해지하거나 보험금 지급을 거절하지 아니합니다.

제49조 (보험료의 환급 등)

① 보험기간이 시작되기 전에 보험료가 변경된 때에는 변경 전 보험료와 변경 후 보험료의 차액을 더 받거나 돌려 드립니다.

② 보험회사의 고의과실로 보험료가 적정하지 않게 산정되어 보험계약자가 적정보험료를 초과하여 납입한 경우, 보험회사는 이를 안 날 또는 보험계약자가 반환을 청구한 날부터 3일 이내에 적정보험료를 초과하는 금액 및 이에 대한 이자(납입한 날부터 반환하는 날까지의 기간에 대해 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액)를 돌려드립니다.

다만, 보험회사에게 고의과실이 없을 경우에는 적정보험료를 초과한 금액만 돌려드립니다.

③ 보험회사는 보험계약이 취소되거나 해지된 때, 또는 그 효력이 상실된 때에는 다음과 같이 보험료를 돌려드립니다.

1. 보험계약자 또는 피보험자의 책임 없는 사유에 의하는 경우: 제36조(약관 교부 및 설명의무 등) 제4항에 의해 계약이 취소된 때에는 보험회사에 납입한 보험료의 전액, 효력 상실되거나 해지(제47조의2에 따른 위법계약 해지를 포함한다)된 경우에는 경과하지 않은 기간에 대하여 일단위로 계산한 보험료

2. 보험계약자 또는 피보험자의 책임 있는 사유에 의하는 경우: 이미 경과한 기간에 대하여 단기요율로 계산한 보험료를 뺀 잔액

3. 보험계약이 해지(제47조의2에 따른 위법계약 해지를 포함한다)된 경우, 계약을 해지하기 전에 보험회사가 보상하여야 하는 사고가 발생한 때에는 보험료를 환급하지 않습니다.

④ 제3항에서 ‘보험계약자 또는 피보험자에게 책임이 있는 사유’라 함은 다음의 경우를 말합니다.

1. 보험계약자 또는 피보험자가 임의 해지하는 경우

2. 보험회사가 제45조(보험계약의 취소) 또는 제48조(보험회사의 보험계약 해지)에 따라 보험계약을 취소하거나 해지하는 경우

3. 보험료 미납으로 인한 보험계약의 효력 상실

⑤ 보험계약이 해제된 경우에는 보험료 전액을 환급합니다.

⑥ 이 약관에 의해 보험회사가 보험계약자가 낸 보험료의 전부 또는 일부를 돌려드리는 경우에는 보험료를 반환할 의무가 생긴 날부터 3일 이내에 드립니다.

⑦ 보험회사가 제6항의 반환기일이 지난 후 보험료를 반환하는 경우에는 반환기일의 다음 날부터 반환하는 날까지의 기간은 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 더하여 돌려드립니다. 다만, 이 약관에서 이자의 계산에 관해 달리 정하는 경우에는 그에 따릅니다.

제4장 그 밖의 사항

제50조 (약관의 해석)

① 보험회사는 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 약관을 해석하여야 하며 보험계약자에 따라 다르게 해석하지 않습니다.

② 보험회사는 약관의 뜻이 명백하지 않은 경우에는 보험계약자에게 유리하게 해석합니다.

③ 보험회사는 보상하지 않는 손해 등 보험계약자나 피보험자에게 불리하거나 부담을 주는 내용은 확대하여 해석하지 않습니다.

제51조 (보험회사의 개인정보이용 및 보험계약 정보의 제공)

- ① 보험회사는 제24조(제출서류) 제5호, 제6호의 배상 의무자의 개인정보와 제43조(사고발생 시 의무) 제2호 내역, 다목의 피해자, 가해자 및 중인의 개인정보를 보험사고의 처리를 위한 목적으로만 이용할 수 있습니다.
- ② 보험회사는 보험계약에 의한 의무의 이행 및 관리를 위한 판단자료로 활용하기 위하여 「개인정보보호법」 제15조, 제17조, 제22조 내지 제24조, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조, 같은 법 시행령 제28조에서 정하는 절차에 따라 보험계약자와 피보험자의 동의를 받아 다음의 사항을 다른 보험회사 및 보험관련단체에 제공할 수 있습니다.
 1. 기명피보험자의 성명, 주민등록번호 및 주소
 2. 계약일시, 보험종목, 보장종목, 보험가입금액, 자기부담금 및 특별약관의 가입사항, 계약해지 시 그 내용 및 사유
 3. 사고일시 또는 일자, 사고내용 및 각종 보험금의 지급내용 및 사유

제52조 (타인자동차 등에 대한 조사)

보험회사는 타인자동차 등에 관하여 필요한 조사를 하거나 보험계약자 또는 피보험자에게 필요한 설명 또는 증명을 요구할 수 있습니다. 이 경우 보험계약자, 피보험자 또는 이들의 대리인은 이러한 조사 또는 요구에 협력하여야 합니다.

제53조 (예금보험기금에 의한 보험금 등의 지급보장)

보험회사가 파산 등으로 인하여 보험금 등을 지급하지 못할 경우에는 예금자보호법에서 정하는 바에 따라 그 지급을 보장합니다.

제54조 (보험사기행위 금지)

보험계약자, 피보험자, 피해자 등이 보험사기행위를 행한 경우 관련 법령에 따라 형사처벌 등을 받을 수 있습니다.

제55조 (분쟁의 조정)

- ① 이 보험계약의 내용 또는 보험금의 지급 등에 관하여 보험회사와 보험계약자, 피보험자, 손해배상청구권자, 그 밖에 이해관계에 있는 자 사이에 분쟁이 있을 경우에는 금융감독원에 설치된 금융분쟁조정위원회의 조정을 받을 수 있으며, 분쟁조정 과정에서 계약자는 관계 법령이 정하는 바에 따라 회사가 기록 및 유지·관리하는 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함한다)을 요구할 수 있습니다.
- ② 회사는 일반금융소비자인 계약자가 조정을 통하여 주장하는 권리나 이익의 가액이 금융소비자 보호에 관한 법률 제42조에서 정하는 일정 금액 이내인 분쟁사건에 대하여 조정절차가 개시된 경우에는 관계 법령이 정하는 경우를 제외하고는 소를 제기하지 않습니다.

제56조 (관할법원)

이 보험계약에 관한 소송 및 민사조정은 계약자의 주소지를 관할하는 법원으로 합니다. 다만, 회사와 계약자가 합의하여 관할법원을 달리 정할 수 있습니다.

제57조 (준용규정)

이 계약은 대한민국 법에 따라 규율되고 해석되며, 약관에서 정하지 않은 사항은 금융소비자 보호에 관한 법률, 상법, 민법 등 관계 법령을 따릅니다.

〈별표 1〉 대인배상, 무보험자동차에 의한 상해 지급기준

가. 사망

각 보장종목별 보험가입금액 한도 내에서 다음의 금액을 지급함.

항 목	지 급 기 준
1. 장례비	가. 지급액 : 5,000,000원 나. 청구권자의 범위 및 청구권자별 지급기준 : 민법상 상속 규정에 따름.
2. 위자료	가. 사망자 본인 및 유족의 위자료 (1) 사망 당시 피해자의 나이가 65세 미만인 경우 : 80,000,000원 (2) 사망 당시 피해자의 나이가 65세 이상인 경우 : 50,000,000원 나. 청구권자의 범위 및 청구권자별 지급기준 : 민법상 상속 규정에 따름.

3. 상실 수익액	가. 산정방법 : 사망한 본인의 월평균 현실소득액(제세액공제)에서 본인의 생활비(월평균현실소득액에서 생활비용을 공한 금액)를 공제한 금액에 취업가능월수에 해당하는 호프만 계수를 곱하여 산정 (단, 사망일부터 취업가능연까지 월수에 해당하는 호프만계수의 총합은 240을 한도로 함)
-----------	---



산 식

(월평균현실소득액 - 생활비) × (사망일부터 보험금 지급일까지의 월수 + 보험금지급일부터 취업가능연한까지 월수에 해당하는 호프만 계수)

나. 현실소득액의 산정방법

(1)유족자

(가)산정대상기간

- ① 급여소득자^(*) : 사고발생 직전 또는 사망 직전 과거 3개월로 하되, 계절적 요인 등에 따라 급여의 차등이 있는 경우와 상여금, 체력단련비, 연월차휴가 보상금 등 매월 수령하는 금액이 아닌 것은 과거 1년간으로 함.
- ② 급여소득자 이외의 자 : 사고발생 직전 과거 1년간으로 하며, 기간이 1년 미만인 경우에는 계절적인 요인 등을 감안하여 타당한 기간으로 함.

(나)산정방법

1) 현실소득액을 증명할 수 있는 자

세법에 따른 관계증빙서⁽²⁾에 따라 소득을 산정할 수 있는 자에 한하여 다음과 같이 산정한 금액으로 함.

가) 급여소득자

항 목	지 급 기 준
3. 상실 수익액	피해자가 근로의 대가로서 받은 보수^(*)액에서 제세액을 공제한 금액. 그러나 피해자가 사망 직전에 보수액의 인상이 확정된 경우에는 인상된 금액에서 제세액을 공제한 금액  용어풀이 (*) ‘급여소득자’라 함은 소득세법 제20조에서 규정한 근로소득을 얻고 있는 자로서 일용근로자 이외의 자를 말함. (*) ‘세법에 따른 관계증빙서’라 함은 사고발생 전에 신고하거나 납부하여 발행된 관계증빙서를 말함. 다만, 신규취업자, 신규사업개시자 또는 사망 직전에 보수액의 인상이 확정된 경우에 한하여 세법 규정에 따라 정상적으로 신고하거나 납부(신고 또는 납부가 지체된 경우는 제외함)하여 발행된 관계증빙서를 포함함. (*) ‘근로의 대가로서 받은 보수’라 함은 본봉, 수당, 성과급, 상여금, 체력단련비, 연월차휴가보상금 등을 말하며, 실비변상적인 성격을 가진 데 가는 제외함. 나) 사업소득자^(*) ① 세법에 따른 관계증빙서에 따라 증명된 수입액에서 그 수입을 위하여 필요한 제경비 및 제세액을 공제하고 본인의 기여율을 감안하여 산정한 금액  산 식 $\{ \text{연간수입액} - \text{주요경비} - (\text{연간수입액} \times \text{기준경비율}) - \text{제세공과금} \} \times \text{노무기여율} \times \text{투자비율}$ (주) 1. 제 경비가 세법에 따른 관계증빙서에 따라 증명되는 경우에는 위 기준경비를 또는 단순경비율을 적용하지 않고 그 증명된 경비를 공제함. 2. 소득세법 등에 의해 단순경비를 적용대상자는 기준경비율 대신 그 비율을 적용함. 3. 투자비율은 증명이 불가능할 때에는 ‘1/동업자수’로 함. 4. 노무기여율은 85/100을 한도로 타당한 율을 적용함. ② 본인이 없더라도 사업의 계속성이 유지될 수 있는 경우에는 위 ①의 산식에 따르지 않고 일용근로자 임금^(*)을 인정함. ③ 위 ①에 따라 산정한 금액이 일용근로자 임금에 미달한 경우에는 일용근로자 임금을 인정함.

항 목	지 급 기 준
3. 상실 수익액	 용어풀이 (*) 이 보험계약에서 사업소득자라 함은 소득세법 제19조에서 규정한 소득을 얻고 있는 자를 말함. (*) 이 보험계약에서 일용근로자 임금이라 함은 통계법 제15조에 의한 통계작성지정기관(대한건설협회, 중소기업중앙회)이 통계법 제17조에 따라 조사·공표한 노임 중 공사부문은 보통인부, 제조부문은 단순노무종사원의 임금을 적용하여 아래와 같이 산정함.  산 식 (공사부문 보통인부임금 + 제조부문 단순노무종사원임금)/2 ※ 월 임금 산출시 25일을 기준으로 산정 다) 그 밖의 유직자(이자소득자, 배당소득자 제외) 세법상의 관계증빙서에 따라 증명된 소득액에서 제세액을 공제한 금액. 다만, 부동산임대소득자의 경우에는 일용근로자 임금을 인정하며, 이 기준에서 정한 여타의 증명되는 소득이 있는 경우에는 그 소득과 일용근로자 임금 중 많은 금액을 인정함. 라) 위 가), 나), 다)에 해당하는 자로서 기술직 종사자는 통계법 제15조에 의한 통계작성지정기관(공사부문 : 대한건설협회, 제조부문 : 중소기업중앙회)이 통계법 제17조에 따라 조사·공표한 노임에 의한 해당직종 임금이 많은 경우에는 그 금액을 인정함. 다만, 사고 발생 직전 1년 이내 해당 직종에 종사하고있었음을 관련 서류를 통해 객관적으로 증명한 경우^(*)에 한함.  용어풀이 (*) 기술직 종사자가 ‘관련 서류를 통해 객관적으로 증명한 경우’라 함은 자격증, 노무비 지급확인서 등의 입증 서류를 보험회사로 제출한 것을 말함. 2) 현실소득액을 증명하기 곤란한 자 세법에 따른 관계증빙서에 따라 소득을 산정할 수 없는 자는 다음과 같이 산정한 금액으로 함. 가) 급여소득자

항 목	지 급 기 준
3. 상실 수익액	일용근로자 임금 나) 사업소득자 일용근로자 임금 다) 그 밖의 유직자 일용근로자 임금 라) 위 가), 나), 다)에 해당하는 자로서 기술직 종사자는 통계법 제15조에 의한 통계작성지정기관(공사부문 : 대한건설협회, 제조부문 : 중소기업중앙회)이 통계법 제17조에 따라 조사, 공표한 노임에 의한 해당직종 임금이 많은 경우에는 그 금액을 인정함. 다만, 사고발생 직전 1년 이내 해당 직종에 종사하고 있었음을 관련 서류를 통해 객관적으로 증명한 경우에 한함. 3) 미성년자로서 현실소득액이 일용근로자 임금에 미달한 자 : 19세에 이르기까지는 현실소득액, 19세 이후는 일용근로자 임금 (2) 가사종사자 : 일용근로자 임금 (3) 무직자(학생 포함) : 일용근로자 임금 (4) 현역병 등 군 복무해당자(복무예정자 포함) : 일용근로자 임금 (5) 소득이 두 가지 이상인 자 (가) 세법에 따른 관계증빙서에 따라 증명된 소득이 두 가지 이상 있는 경우에는 그 합산액을 인정함. (나) 세법에 따른 관계증빙서에 따라 증명된 소득과 증명 곤란한 소득이 있는 때 혹은 증명이 곤란한 소득이 두 가지 이상 있는 경우에 이 기준에 따라 인정하는 소득 중 많은 금액을 인정함 (6) 외국인 (가) 유직자 ① 국내에서 소득을 얻고 있는 자로서 그 증명이 가능한 자 : 위 1)의 현실소득액의 증명이 가능한 자의 현실소득액 산정방법으로 산정한 금액 ② 위 ①이외의 자 : 일용근로자 임금 (나) 무직자(학생 및 미성년자 포함) : 일용근로자 임금 다. 생활비율 : 1/3 라. 취업가능월수 (1) 취업가능연한을 65세로 하여 취업가능월수를 산정함. 다만, 법령, 단체협약 또는 그 밖의 별도의 정년에 관한 규정이 있으면 이에 의하여 취업가능월수를 산정하며, 피해자가 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조 제2호에 따른 농업인이나 「수산업·어촌 발전기본법」 제3조 제3호에 따른 어업인일 경우(피해자가 객관적 자료를 통해 증명한 경우에 한함)에는 취업가능연한을 70세로 하여 취업가능월수를 산정함.

항 목	지 급 기 준								
3. 상실 수익액	(2) 피해자가 사망 당시(후유장애를 입은 경우에는 노동능력상실일) 62세 이상인 경우에는 다음의 「62세 이상 피해자의 취업가능월수」에 의하되, 사망일 또는 노동능력상실일로부터 정년에 이르기까지는 월현실소득액을, 그 이후부터 취업가능월수까지는 일용근로자 임금을 인정함. <table border="1"> <caption>〈62세 이상 피해자의 취업가능월수〉</caption> <tr> <th>피해자의 나이</th><th>취업가능월수</th></tr> <tr> <td>62세부터 67세 미만</td><td>36월</td></tr> <tr> <td>67세부터 76세 미만</td><td>24월</td></tr> <tr> <td>76세 이상</td><td>12월</td></tr> </table> (3) 취업가능연한이 사회통념상 65세 미만인 직종에 종사하는 자인 경우 해당 직종에 타당한 취업가능연한 이후 65세에 이르기까지의 현실소득액은 사망 또는 노동능력 상실 당시의 일용근로자 임금을 인정함. (4) 취업시기는 19세로 함. (5) 외국인 (가) 적법한 일시체류자^(*)인 경우 생활 본거지인 본국의 소득기준을 적용함. 다만 적법한 일시체류자가 국내에서 취업활동을 한 경우 아래 (다)를 적용함. (나) 적법한 취업활동자^(*)인 경우 외국인 근로자의 적법한 체류기간 동안은 국내의 소득기준을 적용하고, 적법한 체류기간 종료 후에는 본국의 소득기준을 적용함. 다만, 사고 당시 남은 적법한 체류기간이 3년 미만인 경우 사고일부터 3년간 국내의 소득기준을 적용함. (다) 그 밖의 경우 사고일부터 3년은 국내의 소득기준을, 그 후부터는 본국의 소득기준을 적용함.  용어풀이 (*) 「적법한 일시체류자」라 함은 국내 입국허가를 득하였으나 취업활동의 허가를 얻지 못한 자를 말합니다. (*) 「적법한 취업활동자」라 함은 국내 취업활동 허가를 얻은 자를 말합니다. 마.호표만 계수 : 법정이율 월 5/12%, 단리에 따른 중간이자를 공제하고 계산하는 방법	피해자의 나이	취업가능월수	62세부터 67세 미만	36월	67세부터 76세 미만	24월	76세 이상	12월
피해자의 나이	취업가능월수								
62세부터 67세 미만	36월								
67세부터 76세 미만	24월								
76세 이상	12월								

항 목	지 급 기 준
3. 상실 수익액	 산 식 $\frac{1}{1+i} + \frac{1}{1+2i} + \dots + \frac{1}{1+ni}$ $i=5/12\%, n=\text{취업가능월수}$

나. 부상

각 보장종목별 보험가입금액 한도 내에서 다음의 금액을 지급함.

항 목	지 급 기 준
1. 적극손해	가. 구조수색비 : 사회통념상으로 보아 필요타당한 실비 나. 치료관계비 : 의사의 진단 기간에서 치료에 소요되는 다음의 비용(외국에서 치료를 받은 경우에는 국내의료기관에서의 치료에 소요되는 비용 상당액. 다만, 국내의료기관에서 치료가 불가능하여 외국에서 치료를 받는 경우에는 그에 소요되는 타당한 비용)으로 하되, 관련법규에서 환자의 진료비로 인정하는 선택진료비를 포함함. (1) 입원료 (가) 입원료는 대중적인 일반병실(이하 '기준병실'이라 함)의 입원료를 지급함. 다만, 의사가 치료상 '부득이 기준병실 보다 입원료가 비싼 병실(이하 '상급병실'이라 함)에 입원하여야 한다고 판단하여 상급병실에 입원하였을 때에는 그 병실의 입원료를 지급함. (나) 기준병실이 없어 부득이하게 병원급 이상 의료기관의 상급병실에 입원하였을 때에는 7일의 범위에서는 그 병실의 입원료를 지급함. 입원일수가 7일을 초과한 때에는 그 초과한 기간은 기준병실의 입원료와 상급병실의 입원료와의 차액은 지급하지 아니함. (다) 피보험자나 피해자의 희망으로 상급병실에 입원하였을 때는 기준병실의 입원료와 상급병실의 입원료와의 차액은 지급하지 아니함. (2) 응급치료, 호송, 진찰, 전원, 퇴원, 투약, 수술(성형수술 포함), 처치, 의지, 의차, 안경, 보청기 등에 소요되는 필요타당한 실비 (3) 치아보철비 : 금구조관보철(백금관보철 포함) 또는 임플란트(실제 시술한 경우로 1치당 1회에 한함)에 소요되는 비용. 다만, 치아보철물이 외상으로 인하여 손상 또는 파괴되어 사용할 수 없게 된 경우에는 원상회복에 소요되는 비용 다만, '자동차손해배상보장법시행령' <별표1>에서 정한 상해급별 구분 중 12급 내지 14급에 해당하는 교통사고환자가 상해를 입은 날로부터 4주를 경과한 후에도 의학적 조건에

항 목	지 급 기 준																																				
1. 적극손해	다른 향후치료를 요하는 경우에는 의료법에 따른 진단서상 향후 치료에 대한 소견 범위에 기재된 치료기간 내 치료에 소요되는 비용으로 함.																																				
2. 위자료	가. 청구권자의 범위 : 피해자 본인 나. 지급기준 : 책임보험 상해구분에 따라 다음과 같이 급별로 인정함. (단위:만원) <table><tr><th>급별</th><th>인정액</th><th>급별</th><th>인정액</th><th>급별</th><th>인정액</th></tr><tr><td>1</td><td>200</td><td>6</td><td>50</td><td>11</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td><td>176</td><td>7</td><td>40</td><td>12</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>152</td><td>8</td><td>30</td><td>13</td><td>15</td></tr><tr><td>4</td><td>128</td><td>9</td><td>25</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>5</td><td>75</td><td>10</td><td>20</td><td></td><td></td></tr></table> 다.과실상계 후 후유장애 상실수익액과 가정간호비가 후유장애에 보험금 보상한도를 초과하는 경우에는 부상보험금 한도 내에서 부상 위자료를 지급함.	급별	인정액	급별	인정액	급별	인정액	1	200	6	50	11	20	2	176	7	40	12	15	3	152	8	30	13	15	4	128	9	25	14	15	5	75	10	20		
급별	인정액	급별	인정액	급별	인정액																																
1	200	6	50	11	20																																
2	176	7	40	12	15																																
3	152	8	30	13	15																																
4	128	9	25	14	15																																
5	75	10	20																																		
3. 휴업손해	가. 산정방법 : 부상으로 인하여 휴업함으로써 수입의 감소가 있었음을 관계 서류를 통해 증명할 수 있는 경우 ^(*) 에 한하여 휴업기간 중 피해자의 실제 수입감소액의 85% 해당액을 지급함.  용어풀이 (*) '관련 서류를 통해 객관적으로 증명할 경우'라 함은 세법상 관계 서류 또는 기타 객관적으로 인정되는 자료 등을 통해 증명한 경우를 말함.  산 식 $1\text{일 수입감소액} \times \text{휴업일수} \times \frac{85}{100}$ 나. 휴업일수의 산정 (1) 휴업일수의 산정 : 피해자의 상해정도를 감안, 치료기간의 범위에서 인정함. (2) 사고당시 피해자의 나이가 취업가능연한을 초과한 경우, 휴업일수를 산정하지 아니함. 다만, 위 가.에 따라 관계 서류를 통해 증명한 경우에는 그러하지 아니함. (3) 취업가능연한 : 65세를 기준으로 함. 다만, 법령, 단체협약 또는 그 밖의 별도의 정년에 관한 규정이 있으면 이에 의하며, 피해자가 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조제2호에 따른 농업인이나 「수산업·어촌 발전기본법」 제3조제3호에 따른 어업인일 경우(피																																				

항 목	지 급 기 준
3. 휴업손해	해자가 객관적 자료를 통해 증명한 경우에 한함)에는 취업가능연한을 70세로 함. 다. 수입감소액의 산정 (1) 유직자 (가) 사망한 경우 현실소득액의 산정방법에 따라 산정한 금액을 기준으로 하여 수입 감소액을 산정함. (나) 실제의 수입감소액이 위 (가)의 기준으로 산정한 금액에 미달하는 경우에는 실제의 수입 감소액으로 함. (2) 가사종사자^(*) (가) 일용근로자 임금을 수입감소액으로 함.  용어풀이 (*) 가사종사자라 함은 사고당시 2인 이상으로 구성된 세대에서 경제활동을 하지 않고 가사활동에 종사하는 자로서 주민등록 관계 서류와 세법상 관계서류 등을 통해 해당 사실을 증명한 사람을 말함. (3) 무직자 (가) 무직자는 수입의 감소가 없는 것으로 함. (나) 유아, 연소자, 학생, 연금생활자, 그 밖의 금리나 임대료에 의한 생활자는 수입의 감소가 없는 것으로 함. (4) 소득이 두가지 이상의 자 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (5) 외국인 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일
4. 간병비	가. 청구권자의 범위 : 피해자 본인 나. 인정 대상 (1) 책임보험 상해구분상 1~5급에 해당하는 자 중 객관적인 증빙자료를 제출한 경우 인정함. (2) 동일한 사고로 부모 중 1인이 사망 또는 상해등급 1~5급의 상해를 입은 7세 미만의 자 중 객관적인 증빙자료^(*)를 제출한 경우 인정함. (3) 의료법 제4조의 2에 따른 비용을 보험회사가 부담하는 경우에는 비용 및 기간에 관계없이 인정하지 않음.  용어풀이 (*) '객관적인 증빙자료'라 함은 진단서, 진료기록, 입원기록, 가족관계증명서 등 보험회사가 상해등급과 신분관계를 판단할 수 있는 서류를 말함.

항 목	지 급 기 준								
4. 간병비	다. 지급기준 (1) 위 인정대상 (1)에 해당하는 자는 책임보험 상해구분에 따라서 다음과 같이 상해등급별 인정일수를 한도로 하여 실제 입원기간을 인정함. (2) 위 인정대상 (2)에 해당하는 자는 최대 60일을 한도로 하여 실제 입원기간을 인정함. (3) 간병인원은 1일 1인 이내에 한하며, 1일 일용근로자 임금을 기준으로 지급함. (4) 위 (1)과 (2)의 간병비가 피해자 1인에게 중복될 때에는 양자 중 많은 금액을 지급함. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>상해등급</th><th>인정일수</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1급~2급</td><td>60일</td></tr> <tr> <td>3급~4급</td><td>30일</td></tr> <tr> <td>5급</td><td>15일</td></tr> </tbody> </table>	상해등급	인정일수	1급~2급	60일	3급~4급	30일	5급	15일
상해등급	인정일수								
1급~2급	60일								
3급~4급	30일								
5급	15일								
5. 그 밖의 손해 배상금	위 1. 내지 3. 외에 그 밖의 손해배상금으로 다음의 금액을 지급함. 가. 입원하는 경우 입원기간 중 한 끼당 4,030원(병원에서 환자의 식사를 제공하지 않거나 환자의 요청에 따라 병원에서 제공하는 식사를 이용하지 않는 경우에 한함) 나. 통원하는 경우 실제 통원한 일수에 대하여 1일 8,000원								
다. 후유장애 각 보장종목별 보험가입금액 한도 내에서 다음의 금액을 지급함.									
항 목	지 급 기 준								
1. 위자료	가. 청구권자의 범위 : 피해자 본인 나. 지급기준 : 노동능력상실률에 따라 (1)항 또는 (2)항에 의해 산정한 금액을 피해자 본인에게 지급함. (1) 노동능력상실률이 50% 이상인 경우 (가) 후유장애에 판정 당시^(*) 피해자의 나이가 65세 미만인 경우 : 45,000,000원 × 노동능력상실률 × 85% (나) 후유장애에 판정 당시^(*) 피해자의 나이가 65세 이상인 경우 : 40,000,000원 × 노동능력상실률 × 85% (다) 상이 (가), (나)에도 불구하고 피해자가 이 약관에 따른 가정간호비 지급 대상인 경우에는 아래 기준을 적용함. ① 후유장애에 판정 당시^(*) 피해자의 나이가 65세 미만인 경우 : 80,000,000원 × 노동능력상실률 × 85%								

항 목	지 급 기 준																				
1. 위자료	② 후유장애 판정 당시^(*) 피해자의 나이가 65세 이상인 경우 : 50,000,000원 × 노동능력상실률 × 85%  용어풀이 (*) 후유장애 판정에 대한 다툼이 있을 경우 최초 후유장애 판정 시점의 피해자 연령을 기준으로 후유장애 위자료를 산정합니다. (2) 노동능력상실률이 50% 미만인 경우 (단위: 만 원) <table><tr><th>노동능력상실률</th><th>인정액</th><th>노동능력상실률</th><th>인정액</th></tr><tr><td>45% 이상 50% 미만</td><td>400</td><td>14% 이상 20% 미만</td><td>120</td></tr><tr><td>35% 이상 45% 미만</td><td>240</td><td>9% 이상 14% 미만</td><td>100</td></tr><tr><td>27% 이상 35% 미만</td><td>200</td><td>5% 이상 9% 미만</td><td>80</td></tr><tr><td>20% 이상 27% 미만</td><td>160</td><td>0 초과 5% 미만</td><td>50</td></tr></table> 다. 후유장애 상실수익액을 지급하는 경우에는 후유장애 위자료를 지급함. 다만, 부상 위자료 해당액이 더 많은 경우에는 그 금액을 후유장애 위자료로 지급함.	노동능력상실률	인정액	노동능력상실률	인정액	45% 이상 50% 미만	400	14% 이상 20% 미만	120	35% 이상 45% 미만	240	9% 이상 14% 미만	100	27% 이상 35% 미만	200	5% 이상 9% 미만	80	20% 이상 27% 미만	160	0 초과 5% 미만	50
노동능력상실률	인정액	노동능력상실률	인정액																		
45% 이상 50% 미만	400	14% 이상 20% 미만	120																		
35% 이상 45% 미만	240	9% 이상 14% 미만	100																		
27% 이상 35% 미만	200	5% 이상 9% 미만	80																		
20% 이상 27% 미만	160	0 초과 5% 미만	50																		
2. 상실 수익액	가. 산정방법 : 피해자가 노동능력을 상실한 경우 피해자의 월평균 현실소득액에 노동능력상실률과 노동능력상실기간에 해당하는 호프만 계수를 곱하여 산정함. (단, 노동능력상실일부터 취업가능연한까지 월수에 해당하는 호프만 계수의 총합은 240을 한도로 함)  산 식 월평균현실소득액 × 노동능력상실률 × (노동능력상실일부터 보험금지급일까지의 월수 + 보험금지급일부터 취업가능연한까지의 월수에 해당하는 호프만계수) 나. 현실소득액의 산정방법 (1) 유직자 (가) 산정대상기간 ① 급여소득자 : 사고발생 직전 또는 노동능력 상실 직전 과거 3개월로 하되, 계절적 요인 등에 따라 급여의 변동이 있는 경우와 상여금, 체력단련비, 연월차 휴가보상금 등 매월 수령하는 금액이 아닌 것은 과거 1년간으로 함. ② 급여소득자 이외의 자 : 사고발생 직전 과거 1년간으로 하며, 그 기간이 1년 미만인 경우에는 계절적인 요인 등을 감안하여 타당한 기간으로 함.																				

항 목	지 급 기 준
2. 상실 수익액	(나) 산정방법 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (2) 가사종사자 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (3) 무직자(학생 포함) 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (4) 현역병 등 군 복무해당자 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (5) 소득이 두 가지 이상인 자 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 (6) 외국인 사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일 다. 노동능력상실률 맥브라이드 식 후유장애 평가방법에 따라 일반의 옥내 또는 옥외 근로자를 기준으로 실질적으로 부상 치료 진단을 실시한 의사 또는 해당과목 전문의가 진단·판정한 타당한 노동능력상실률을 적용하며, 그 판정과 관련하여 다툼이 있을 경우 보험금 청구권자와 보험회사가 협의하여 정한 제3의 전문의료기관의 전문의에게 판정을 의뢰할 수 있음. 라. 노동능력상실기간 사망한 경우 취업가능월수와 동일 마. 호프만 계수 사망의 경우와 동일
3. 가정 간호비	가. 인정 대상 치료가 종결되어 더 이상의 치료효과를 기대할 수 없게 된 때에 1인 이상의 해당 전문의로부터 노동능력상실률 100%의 후유장애 판정을 받은 자로서 다음 요건에 해당하는 '식물인간상태의 환자 또는 척수손상으로 인한 자 지원대상비 환자'로 생명유지에 필요한 일상생활의 처리 동작을 할 때 항상 다른 사람의 개호가 필요한 자 (1) 식물인간상태의 환자 뇌손상으로 다음 항목에 모두 해당되는 상태에 있는 자 (가) 스스로는 이동이 불가능하다. (나) 자력으로는 식사가 불가능하다. (다) 대소변을 가릴 수 없는 상태이다. (라) 안구는 겨우 물건을 쫓아가는 수가 있으나, 알아보지는 못한다. (마) 소리를 내도 뜻이 있는 말은 못한다. (바) '눈을 떠라', '손으로 물건을 쥐어라' 하는 정도의 간단한 명령에는 가까스로 응할 수 있어도 그 이상의 의사소통은 불가능하다.

항 목	지 급 기 준
3. 가정 간호비	(2) 척수손상으로 인한 사지완전마비 환자 척수손상으로 인해 양팔과 양다리가 모두 마비된 환자 로서 다음 항목에 모두 해당되는 자 (가) 생존에 필요한 일상생활의 동작(식사, 배설, 보행 등)을 자력으로 할 수 없다. (나) 침대에서 몸을 일으켜 의자로 옮기거나 집안에서 걷기 등의 자력이동이 불가능하다. (다) 욕창을 방지하기 위해 수시로 체위를 변경시켜야 하는 등 다른 사람의 상시 간호를 필요로 한다. 나. 지급기준 가정간호 인원은 1일 1인 이내에 한하며, 가정간호비는 일용근로자 임금을 기준으로 보험금수령권자의 선택에 따라 일시금 또는 퇴원일부터 향후 생존기간에 한하여 매 월 정가금으로 지급함.

〈별표 2〉 대물배상 지급기준

항 목	지 급 기 준
1. 수리비용	가. 지급대상 원상회복이 가능하여 수리하는 경우 나. 인정기준액 (1) 수리비 (가) 사고 직전의 상태로 원상회복하는데 소요되는 필요 타당한 비용으로서 실제 수리비용 다만, 부득이하게 새 부분품으로 교환수리 하는 경우에는, 조달 가능한 새 부분품 중 조달기간 및 조달 가격 등을 고려할 때 비용이 최소화되는 부분품으로 교환수리하는데 소요되는 비용을 한도로 함 (나) 경미한 손상^(*)의 경우 보험개발원이 정한 경미손상 수리기준에 따라 복원수리하거나 품질인증부품⁽²⁾으로 교환수리하는 데 소요되는 비용을 한도로 함 (2) 열처리 도장료 수리시 열처리 도장을 한 경우 차량연식에 관계없이 열처리 도장료 전액. (3) 한도 수리비 및 열처리 도장료의 합계액은 피해물의 사고 직전 가액의 120%를 한도로 지급함. 다만, 피해물이 다음중 어느 하나에 해당하는 경우에는 130%를 한도로 함 (가) 내용연수⁽³⁾가 지난 경우 (나) 여객자동차 운수사업법 제84조 제2항에 의한 차량 충당연한을 적용받는 승용자동차나 승합자동차

항 목	지 급 기 준
1. 수리비용	(다) 화물자동차 운수사업법 제57조 제1항에 의한 차량 충당연한을 적용받는 화물자동차  용어풀이 (*) ‘경미한 손상’이라 함은 외장부품 중 자동차의 기능과 안전성을 고려할 때 부품교체 없이 복원이 가능한 손상을 말합니다. (2) ‘품질인증부품’이란 「자동차관리법」 제30조의 5에 따라 인증된 부품 (3) 보험개발원의 「차량가액기준표」에서 정하는 내용연수를 말합니다.
2. 교환가액	가. 지급대상 피해물이 다음중 어느 하나에 해당 하는 경우 (1) 수리비용이 피해물의 사고 직전 가액을 초과하여 수리하지 않고 폐차하는 경우 (2) 원상회복이 불가능한 경우 나. 인정기준액 (1) 사고 직전 피해물의 가액 상당액 (2) 사고 직전 피해물의 가액에 상당하는 동종의 대용품을 취득할 때 실제로 소요된 필요타당한 비용
3. 대차료	가. 대상 비사업용자동차(건설기계 포함)가 파손 또는 오손되어 가동하지 못하는 기간 동안에 다른 자동차를 대신 사용할 필요가 있는 경우 나. 인정기준액 (1) 대차를 하는 경우 (가) 대여자동차는 「여객자동차운수사업법」에 따라 등록한 대여사업자에게서 차량만을 빌릴 때를 기준으로 동급^(*)의 대여자동차 중 최저요금의 대여자동차를 빌리는데 소요되는 통상의 요금⁽²⁾. 다만, 피해차량이 사고시점을 기준으로 「여객자동차운수사업법」에 따른 운행연한 초과로 동급의 대여자동차를 구할 수 없는 경우에는 피해차량과 동일한 규모⁽³⁾의 대여자동차 중 최저요금의 대여자동차를 기준으로 함  용어풀이 (*) “동급”이라 함은 배기량, 연식이 유사한 차량을 말합니다. 다만, 배기량, 연식만을 고려할 경우 차량성능을 반영하기 어려운 자동차(예 : 하이브리드 차량, 다윤사이징엔진 장착 차량)에 대해서는 차

항 목	지 급 기 준
3. 대차료	량크기(길이, 너비, 높이)를 고려합니다. (*2) “통상의 요금”이라 함은 자동차 대여시장에서 소비자가 자동차대여사업자로부터 자동차를 빌릴 때 소요되는 합리적인 시장가격을 말합니다. (*3) “규모”라 함은 「자동차관리법시행규칙」 별표1 자동차의 종류 중 규모별 세부기준(경형, 소형, 중형, 대형)에 따른 자동차의 규모를 말합니다. (나) 대여자동차가 없는 차종^(*)은 보험개발원이 산정한 사업용 해당차종(사업용 해당차종의 구분이 곤란할 때에는 사용방법이 유사한 차종으로 하며, 이하 같음) 휴차로 일람표 범위에서 실임차로. 다만, 5톤 이하 또는 뱅형 화물자동차 및 대형 이륜자동차(260cc 초과)의 경우 중형승용차급 중 최저요금 한도로 대차 가능  용어풀이 (*1) “대여자동차가 없는 차종”이라 함은 「여객자동차운수사업법」 제30조에 따라 자동차대여사업에 사용할 수 있는 자동차 외의 차종을 말합니다. (2) 대차를 하지 않는 경우 (가) 동급의 대여자동차가 있는 경우 : 해당 차량과 동급의 최저요금 대여자동차 대여 시 소요되는 통상의 요금의 35% 상당액 (나) 「여객자동차운수사업법」에 따른 운행연한 초과로 동급의 대여자동차를 구할 수 없는 경우 : 위 (1)-(가) 단서에 따라 대차를 하는 경우 소요되는 대차료의 35% 상당액 (다) 대여자동차가 없는 경우 : 사업용 해당 차종 휴차로 일람표 금액의 35% 상당액 다. 인정기간 (1) 수리가 가능한 경우 수리를 위해 자동차정비업자에게 인도하여 수리가 완료될 때까지 소요된 기간으로 하되, 25일(실제 정비작업시간이 160시간을 초과하는 경우에는 30일)을 한도로 함. 다만, 부당한 수리지연이나 출고지연 등의 사유로 인해 통상의 수리기간^(*)을 초과하는 기간은 인정하지 않음.

항 목	지 급 기 준
3. 대차료	 용어풀이 (*1) “통상의 수리기간”이라 함은 보험개발원이 과거 3년간 렌트기간과 작업시간 등과의 상관관계를 합리적으로 분석하여 산출한 수리기간(범위)을 말합니다. (2) 수리 불가능한 경우 : 10일
4. 휴차료	가. 지급대상 사업용자동차(건설기계 포함)가 파손 또는 오손되어 사용하지 못하는 기간 동안에 발생하는 타당한 영업손해 나. 인정기준액 (1) 증명자료가 있는 경우 1일 영업수입에서 운행경비를 공제한 금액에 휴차 기간을 곱한 금액 (2) 증명자료가 없는 경우 보험개발원이 산정한 사업용 해당 차종 휴차로 일람표 금액에 휴차 기간을 곱한 금액 다. 인정기간 (1) 수리가 가능한 경우 (가) 수리를 위해 자동차정비업자에게 인도하여 수리가 완료될 때까지의 기간으로 하되, 30일을 한도로 함. (나) 「여객자동차운수사업법 시행규칙」에 의하여 개인택시운송사업 면허를 받은 자가 부상으로 자동차의 수리가 완료된 후에도 자동차를 운행할 수 없는 경우에는 사고일로부터 30일을 초과하지 않는 범위에서 운행하지 못한 기간으로 함. (2) 수리 불가능한 경우 : 10일
5. 영업손실	가. 지급대상 소득세법령에 정한 사업자의 사업장 또는 그 시설물을 파괴하여 휴업함으로써 상실된 이익 나. 인정기준액 (1) 증명자료가 있는 경우 소득을 인정할 수 있는 세법에 따른 관계증빙서에 의하여 산정한 금액 (2) 증명자료가 없는 경우 일용근로자 임금 다. 인정기간 (1) 원상복구에 소요되는 기간으로 함. 그러나 합의지연 또는 부당한 복구지연으로 연장되는 기간은 휴업기간에 넣지 아니함. (2) 영업손실의 인정기간은 30일을 한도로 함.

항 목	지 급 기 준
6. 자동차 시세 하락손해	사고로 인한 자동차(출고 후 5년 이하인 자동차에 한함)의 수리비용이 사고 직전 자동차가액의 20%를 초과하는 경우 출고 후 1년 이하인 자동차는 수리비용의 20%를 지급하고, 출고 후 1년 초과 2년 이하인 자동차는 수리비용의 15%를 지급하며, 출고 후 2년 초과 5년 이하인 자동차는 수리비용의 10%를 지급함.
7. 견인비용	가. 지급대상 피해물이 자력 이동이 불가능하여 이를 정비 가능한 곳까지 운반할 필요가 있는 경우 나. 인정기준액 피해물을 고칠 수 있는 정비공장 등까지 운반하거나 그곳까지 운반하기 위한 임시수리에 소요되는 비용 중 필요 타당한 비용

〈별표 3〉 자기신체사고 보험금 지급기준

1. 상해구분 및 급별 보험가입금액표

상해등급	보험가입금액	상해등급	보험가입금액
1급	1,500만원	8급	180만원
2급	800만원	9급	140만원
3급	750만원	10급	120만원
4급	700만원	11급	120만원
5급	500만원	12급	120만원
6급	400만원	13급	80만원
7급	250만원	14급	50만원

주) 상해등급은 자동차손해배상보장법 시행령 별표 1에서 정한 상해구분에 의함

2. 후유장애구분 및 급별 보험가입금액표

장애등급	보험가입금액			
	1,500만원	3,000만원	5,000만원	1억원
1급	1,500만원	3,000만원	5,000만원	1억원
2급	1,350만원	2,700만원	4,500만원	9,000만원
3급	1,200만원	2,400만원	4,000만원	8,000만원
4급	1,050만원	2,100만원	3,500만원	7,000만원
5급	900만원	1,800만원	3,000만원	6,000만원
6급	750만원	1,500만원	2,500만원	5,000만원
7급	600만원	1,200만원	2,000만원	4,000만원
8급	450만원	900만원	1,500만원	3,000만원
9급	360만원	720만원	1,200만원	2,400만원
10급	270만원	540만원	900만원	1,800만원
11급	210만원	420만원	700만원	1,400만원
12급	150만원	300만원	500만원	1,000만원
13급	90만원	180만원	300만원	600만원
14급	60만원	120만원	200만원	400만원

주) 장애등급은 자동차손해배상보장법 시행령 별표 2에서 정한 후유장애구분에 의함

〈별표 4〉 과실상계 등

항 목	지 급 기 준
1. 과실상계	가. 과실상계의 방법 (1) 이 기준의 「대인배상」, 「대물배상」에 의하여 산출한 금액에 대하여 피해자 측의 과실비율에 따라 상계하며, 「무보험자동차에 의한 상해」의 경우에는 피보험자의 과실비율에 따라 상계함. (2) 「대인배상 I」에서 사망보험금은 위 (1)에 의하여 상계한 후의 금액이 2,000만원에 미달하면 2,000만원을 보상하며, 부상보험금의 경우 위 (1)에 의하여 상계한 후의 금액이 치료관계비와 간병비의 합산액에 미달하면 「대인배상 I」 한도 내에서 치료관계비(입원환자 식대를 포함)와 간병비를 보상함. (3) 「대인배상 II」 또는 「무보험자동차에 의한 상해」에서 사망보험금, 부상보험금 및 후유장애보 보험금을 합산한 금액을 기준으로 위 (1)에 의하여 상계한 후의 금액이 치료관계비와 간병비의 합산액에 미달하면 치료관계비(입원환자 식대를 포함하며, 「대인배상 I」에서 지급될 수 있는 금액을 공제)와 간병비를 보상함. 다만, 차량운전자⁽¹⁾가 「자동차손해배상보장법 시행령」〈별표1〉에서 정한 상해급별 구분 중 12급 내지 14급의 상해를 입은 경우 위(1)에 의하여 상계하기 전의 치료관계비가 「대인배상 I」 한도를 초과할 경우 보험

항 목	지 급 기 준
1. 과실상계	회사는 과실상계 없이 우선 보상한 후, 그 초과액에 대하여 피해자 측의 과실비율에 해당하는 금액을 청구할 수 있음.  용어풀이 (※1) '차량운전자'에서 차량이라 함은 「자동차관리법」 제3조에 의한 자동차(이륜자동차 제외), 군수품관리법에 의한 차량, 건설기계관리법의 적용을 받는 건설기계를 말하며, 차량운전자에 는 피해자 측 과실비율을 적용받는 자를 포함 합니다. 나. 과실비율의 적용기준 별도로 정한 자동차사고 과실비율의 인정기준을 참고하여 산정하고, 사고유형이 그 기준에 없거나 그 기준에 의한 과실비율의 적용이 곤란할 때에는 판결례를 참작하여 적용함. 그러나 소송이 제기되었을 경우에는 확정판결에 의한 과실 비율을 적용함.
2. 손익상계	보험사고로 인하여 다른 이익을 받을 경우 이를 상계하여 보험금을 지급함.
3. 동승자에 대한 감액	피보험자동차에 동승한 자는 <별표 5> 「동승자 유형별 감액 비율표」에 따라 감액함.
4. 기왕증	가. 기왕증(^(*))으로 인한 손해는 보상하지 아니함. 다만, 당해 자동차사고로 인하여 기왕증이 악화된 경우에는 기왕증이 손해에 관여한 정도(기왕증 관여도)를 반영하여 보상함. 나. 기왕증은 해당과목 전문가가 판정한 비율에 따라 공제함. 다만, 그 판정에 다툼이 있을 경우 보험금 청구권자와 보험회사가 협의하여 정한 제3의 전문의료기관의 전문의에게 판정을 의뢰할 수 있음.  용어풀이 (※1) '기왕증'이라 함은 당해 자동차사고가 있기 전에 이미 가지고 있던 증상으로 특이체질 및 병적 소인 등을 포함하는 것을 말합니다.

〈별표 5〉 동승자 유형별 감액비율표

1. 기준요소

동승의 유형 및 운행목적	감액비율
동승자의 강요 및 무단 동승	100%
음주운전, 무면허운전, 마약·약물운전 또는 사고발생 시의 조치의무 위반 운전자의 차량 동승	40%
동승자의 요청 동승	30%
상호 의논함의 동승	20%
운전자의 권유 동승	10%
운전자의 강요 동승	0%

- ※ 다만, 피보험자와 동승자가 「여객자동차운수사업법」에 따른 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외한 날의 출·퇴근 시간대(오전 7시부터 오전 9시까지 및 오후 6시부터 오후 8시까지)를 말합니다.)에 실제의 출·퇴근 용도로 자택과 직장 사이를 이동하면서 승용차 함께 타기를 실시한 경우에는 위 동승자 감액비율을 적용하지 않습니다.
- ※ 무면허운전은 동승자가 운전자의 무면허 사실을 알 수 있었던 사정이 명확한 경우에만 한하여 감액 적용

2. 수정요소

수정요소	수정비율
동승자의 동승과정에서 과실이 있는 경우	+ 10~20%

〈부표〉 보험금을 지급할 때의 적립이율

(보험업감독업무시행세칙 제7조 제2항 관련)

기 간	지급이자
지급기일의 다음 날부터 30일 이내 기간	보험계약대출이율
지급기일의 31일 이후부터 60일 이내 기간	보험계약대출이율 + 가산이율 (4.0%)
지급기일의 61일 이후부터 90일 이내 기간	보험계약대출이율 + 가산이율 (6.0%)
지급기일의 91일 이후 기간	보험계약대출이율 + 가산이율 (8.0%)

주) 보험계약대출이율은 보험개발원이 공시하는 보험계약대출이율을 적용합니다.

프로미카 Free-Driver 자동차보험 특별약관

1) 자동차상해 특별약관

- ※ 자동차상해는 보통약관의 「자기신체사고」와 중복하여 가입할 수 없습니다.
- ※ 보험회사는 이 특별약관에 따라 보통약관의 「자기신체사고」를 이 특별약관으로 대체하여 적용합니다.

제1조 (보상하는 손해)

- ① 보험회사(이하 '회사'라 함)는 기명피보험자가 타인자동차를 운전 중 생긴 타인자동차의 사고로 인하여 상해를 입은 때 그로 인한 손해를 보상하여 드립니다.
- ② 제1항에서 규정하는 손해에 대하여 타인자동차에 적용되는 보험계약에 의하여 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 회사가 보상할 금액이 타인자동차의 보험계약에 따라 지급될 수 있는 금액을 초과하는 때에 한하여 그 초과액만을 보상합니다.

제2조 (피보험자)

피보험자는 보험회사에 보상을 청구할 수 있는 사람으로 그 범위는 다음과 같습니다.

1. 기명피보험자
2. 타인자동차의 소유자
3. 기명피보험자의 사용자
4. 제1호 내지 제3호에서 규정하는 자의 부모, 배우자 및 자녀

제3조 (보상하지 않는 손해)

회사는 보통약관 제11조(보상하지 않는 손해)에서 정하는 사항은 보험금을 지급하지 않습니다.

제4조 (지급보험금의 계산)

- ① 회사가 이 특별약관에 따라 지급하는 보험금은 보험증권에 기재된 보험 가입 금액을 한도로 하며, 다음과 같이 계산됩니다.
1. 회사는 보통약관 <별표 1> 대인배상, 무보험자동차에 의한 상해 지급 기준에 따라 '보험금지급기준에 의해 산출한 금액'과 '비용'을 합한 액수에서 '공제액'을 공제한 후 보험금으로 지급합니다.

$$\text{지급 보험금} = \text{보험금지급기준에 의해 산출한 금액} + \text{비용} - \text{공제액}$$

2. 제1호의 '비용'은 다음의 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.
 - 가. 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용(긴급조치비용을 포함)
 - 나. 남으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 필요 또는 유익한 비용
3. 제1호의 '공제액'은 다음의 금액을 말합니다.
 - 가. 자동차보험(공제계약을 포함) 「대인배상 I」(정보보장사업을 포함) 및 「대인배상 II」에 따라 보상받을 수 있는 금액과 「자동차상해」로 지

급될 수 있는 금액을 합한 액수가 실제손해액을 초과하는 경우에는 그 초과액. 다만, 공제액이 음(-)의 수치인 경우 '0'으로 산정합니다.

$$\text{공제액} = \text{대인배상 I 및 대인배상 II에 의하여 보상받을 수 있는 금액} + \text{자동차상해 보상액} - \text{실제 손해액}$$

나. 「무보험자동차에 의한 상해」에 따라 지급될 수 있는 금액. 다만, 무보험자동차에 의한 상해 보험금의 청구를 포기한 경우에는 공제하지 않습니다.

다. 피보험자가 **배상의무자**^(*)로부터 이미 지급받은 손해배상액

라. 배상의무자가 아닌 제3자가 부담할 금액으로 피보험자가 이미 지급 받은 금액

마. 타인자동차에 적용되는 보험계약의 자기신체사고에 따라 지급될 수 있는 금액



용어풀이

(*)1. 「배상의무자」라 함은 피보험자를 죽게 하거나 다치게 함으로써 피보험자에게 입힌 손해에 대하여 법률상 손해배상책임을 지는 사람을 말합니다.

- ② 제1항의 규정에도 불구하고 배상의무자가 가입한 자동차보험(공제계약을 포함)의 「대인배상 I」과 「대인배상 II」에 의한 손해배상을 받을 수 있는 금액을 포함하여 피보험자가 회사에 청구하는 경우, 이 약관에 따라 지급하는 보험금은 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 이 약관에 따라 산출한 금액과 배상의무자가 가입한 자동차보험(공제계약을 포함)의 「대인배상 I」과 「대인배상 II」의 보험금 지급기준에 따라 보상받을 수 있는 금액을 합한 액수로 합니다.
- ③ 회사가 사망보험금을 지급할 경우가 이미 후유장애로 지급한 보험금이 있을 때에는 사망보험금에서 이를 공제한 금액을 지급합니다.
- ④ 다만, 보험계약자인 기명피보험자가 본인의 사망보험금 수익자를 지정하거나 변경하고 그 사실을 회사에 서면으로 통지한 경우에는 그 수익자에게 보험금을 지급합니다.

제5조 (대위)

회사는 피보험자에게 보험금을 지급한 경우에는 지급한 보험금의 한도 내에서 제3자에 대한 피보험자의 권리를 취득합니다. 다만, 회사가 보상한 금액이 피보험자의 손해의 일부를 보상한 경우에는 피보험자의 권리를 침해하지 않는 범위에서 그 권리를 취득합니다.

제6조 (준용규정)

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

2) 보험료 분할납입 특별약관

제1조 (보험료의 분할납입)

보험회사(이하 “회사”라 함)는 이 특별약관에 따라 보험계약자가 보험료(이 보험계약의 보험기간에 해당하는 보험료 전액을 말함. 이하 같음)를 보험증권 기재의 회수 및 금액(이하 “분할보험료”라 함)으로 분할하여 납입하게 할 수 있습니다.

제2조 (분할보험료의 납입방법)

보험계약자는 이 보험계약을 맺으면서 제1회 분할보험료를 납입하고 제2회 이후의 분할보험료부터는 약정한 납입일자안에 납입하여야 합니다.

제3조 (분할보험료의 납입최고)

- 보험계약자가 약정한 납입일자까지 제2회 이후의 분할보험료를 납입하지 않는 때에는 약정한 납입일자가 속하는 달의 다음달 말일까지 납입최고기간을 둡니다. 회사는 이 납입최고기간안에 생긴 사고에 대하여는 보상합니다.
- 제1항의 납입최고기간안에 분할보험료를 납입하지 않는 때에는 납입최고기간이 끝나는 날의 24시부터 보험계약은 해지됩니다.
- 보험계약자가 약정한 납입일자까지 분할보험료를 납입하지 않은 경우, 회사는 보험계약자 및 기명피보험자에게 납입최고기간이 끝나는 날 이전에 제1항 및 제2항의 내용을 서면으로 최고합니다. 이때 보험계약자 또는 피보험자가 보통약관 제42조(계약 후 알릴 의무)에 따라 주소변경을 통보하지 않는 한 보험증권에 기재된 보험계약자 또는 기명피보험자의 주소를 회사의 의사표시를 수령할 지정장소로 합니다.

제4조 (보험료의 환급)

이 특별약관 제3조(분할보험료의 납입최고) 제2항에 따라 보험계약을 해지한 때에는 회사가 보상하여야 할 사고가 생기지 않은 경우에 한하여 이미 받은 보험료에서 해지일까지 경과한 기간에 대하여 단기요율로 계산한 보험료를 공제한 나머지를 돌려드립니다.

제5조 (보험계약의 부활)

- 이 특별약관 제3조(분할보험료의 납입최고) 제2항에 따라 보험계약이 해지되고 해지환급금이 지급되지 않은 경우, 보험계약이 해지된 후 30일 안에 보험계약자가 보험계약의 부활을 청구하고 당해 분할보험료를 납입한 때에는 이 보험계약은 유효하게 계속됩니다.
- 제1항의 경우, 회사는 보험계약이 해지된 때로부터 당해 분할보험료를 영수한 날의 24시까지에 생긴 사고에 대하여는 보상하지 않습니다.

제6조 (준용규정)

이 특별약관에 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

3) 보험료 자동납입 특별약관

제1조 (적용대상)

보험회사(이하 “회사”라 함)는 보험계약자가 이 보험계약의 보험료를 보험계약자 또는 기명피보험자의 지정은행계좌를 통하여 자동이체납입 하기로 약정하는 경우에 이 특별약관을 적용합니다.

제2조 (보험료의 자동납입)

- 보험계약자는 보험료를 분할납입할 때는 이 특별약관에 따라 보험증권에 기재된 회수 및 금액으로 자동이체 분할납입합니다.
- 보험료의 자동이체 납입일은 보험증권에 기재된 이체일자(이하 “약정이체일”이라 함)로 합니다.
- 제2항의 약정이체일은 보험청약서상에 열거된 이체가능일자중에서 보험료 납입기일 이후에 최초로 도래하는 이체일자를 말합니다. 다만, 초회 보험료를 자동이체납입할 경우의 초회보험료 약정이체일은 회사와 보험계약자가 별도로 약정한 책임개시일자의 이전의 이체일자를 말합니다.
- 지정은행계좌의 이체가능 금액이 회사가 청구한 보험료에 미달할 경우에는 보험료가 이체납입되지 않습니다.

제3조 (분할보험료의 납입유예 및 납입최고)

- 회사는 분할보험료가 약정이체일에 납입되지 않을 경우에는 약정이체일로부터 약정이체일에(별표)의 기간을 더한 날이 속하는 달의 말일까지 납입유예 기간을 둡니다. 다만, 11회 분할납입의 11회 분할보험료가 약정이체일에 납입되지 않을 경우에는 약정이체일로부터 1개월만을 납입유예기간으로 합니다.
- 회사는 이 납입유예기간안에 생긴 사고는 보상합니다. 다만, 초회보험료에 대해서는 납입유예기간이 없으며, 책임개시일자 이전까지 초회보험료의 납입이 없을 경우에는 보험계약의 효력이 발생하지 않습니다.
- 회사는 약정이체일에 분할보험료가 이체납입되지 않은 경우에는 분할보험료 납입유예기간중에는 계속하여 이체청구를 할 수 있습니다.
- 회사는 제1항의 납입유예기간이 끝나는 날의 10일전까지 보험계약자에게 납입최고를 합니다.
- 납입유예기간 말일까지 분할보험료가 납입되지 않을 경우에는 납입유예기간 말일의 24시부터 보험계약은 해지됩니다.

4조 (계약후 알릴 의무)

보험계약자 또는 기명피보험자는 지정은행계좌의 번호가 변경되거나 거래정지된 경우에는 그 사실을 지체없이 회사에 알려야 합니다.

제5조 (준용규정)

이 특별약관에 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

〈별표〉 제2회 이후의 분할보험료 납입유예기간 계산시 가산기간

납입방법	미납입 보험료	2회 보험료	3회 보험료	4회 보험료	5회 보험료	6회 보험료	7회 보험료	8회 보험료	9회 보험료	10회 보험료
		비연속 2회납				1개월				
연 속 납	2회납	4개월								
	3회납	2개월	4개월							
	4회납	1개월	3개월	4개월						
	5회납	1개월	2개월	3개월	4개월					
	6회납	1개월	1개월	2개월	2개월	3개월				
	7회납	1개월	1개월	1개월	1개월	1개월	1개월	1개월	1개월	1개월
	10회납	1개월	1개월	1개월	1개월	1개월	1개월	1개월	1개월	1개월

(주) 비연속 2회납의 가산기간 1개월은 2회보험료 납입유예기간 계산시 가산기간을 말합니다

4) 신용카드이용 보험료납입 특별약관

제1조 (보상하는 손해)

보험회사(이하 "회사"라 함)는 신용카드회사(이하 "카드회사"라 함)의 카드 회원을 보험계약자 및 피보험자로 하며, 신용카드를 이용하여 보험계약을 체결하고 보험사고가 발생하였을 경우 이로 인한 손해를 보상하여 드립니다.

제2조 (보험료의 영수)

회사는 「신용카드이용 보험료납입 특별약관」(이하 "특별약관"이라 함)에 따라 보험계약자 또는 피보험자가 소정의 신용카드로써 보험료를 결제하고 카드회사의 승인을 받은 시점을 보험료의 영수시점으로 간주합니다.

제3조 (사고카드 계약)

- ① 사고카드를 이용하여 보험계약을 체결하였을 때에는 이 보험계약은 보험자의 책임개시일로부터 그 효력을 상실합니다.
- ② 제1항의 사고카드라 함은 유효기간이 경과한 카드, 위조·변조된 카드, 무효 또는 거래정지를 받은 카드, 카드상에 기재되어 있는 회원과 이용자가 상이한 카드 등을 말합니다.

제4조 (준용규정)

이 특별약관에 정하지 않은 사항은 보통약관의 규정에 따릅니다.

5) 타인자동차 확장손해 특별약관

제1조 (보상하는 손해)

- ① 보험회사는 이 특별약관에 의해 보통약관 제18조(보상하는 손해) 제1항의 규정에도 불구하고, 기명피보험자가 보험기간 중 타인자동차를 운전 중에 발생한 사고로 인하여 타인자동차에 직접적으로 생긴 손해를 다음과 같이 보상하여 드립니다.
 1. 타차량(보통약관 제1조(용어의 정의) 제11호)과의 직접적인 충돌 또는 접촉사고로 인한 손해에 대하여는 타인자동차에 생긴 손해액과 회사가 부담하기로 한 비용을 합친 금액에서 보험증권에 기재된 '차대차 사고 자기부담금'을 공제한 금액을 지급하여 드립니다.
 2. 제1항 이외의 사고로 인한 손해에 대하여는 타인자동차에 생긴 손해액과 회사가 부담하기로 한 비용을 합친 금액에서 보험증권에 기재된 '기타사고 자기부담금'을 공제한 금액을 지급하여 드립니다.
 3. 위 제1항 1호, 2호에 따라 보상하는 경우 타인자동차의 단독사고(가해자불명사고를 포함합니다) 또는 일방과실사고의 경우에는 실제 수리를 원칙으로 하며 **경미한 손상**^(*)의 경우 보험개발원이 정한 경미손상 수리기준에 따라 복원수리하는데 소요되는 비용을 한도로 보상합니다.



용어풀이

(*) **'경미한 손상'**이란 외장부품 중 자동차의 기능과 안전성을 고려할 때 부품교체 없이 복원이 가능한 손상을 말합니다.

- ② 제1항 제1호의 규정에도 불구하고 타인자동차와 충돌 또는 접촉한 타차량(보통약관 제1조(용어의 정의) 제11호)의 등록번호(차량번호 또는

차대번호를 말함)와 사고당시 운전자 및 소유자가 명확히 확인되지 않는 경우에는 제1항 제2호의 규정에 따릅니다.

- ③ 제1항의 규정에도 불구하고 한 번의 사고로 생긴 손해가 전부손해일 경우에는 보험증권에 기재된 차대차사고 자기부담금 또는 기타사고 자기부담금을 공제하지 않습니다.

제2조 (손해액의 산정)

이 특별약관 제1조(보상하는 손해)의 손해액은 보통약관에서 규정한 방법에 따라 회사가 손해사정 한 금액을 기준으로 합니다.

제3조 (보상하지 않는 손해)

회사는 보통약관 제20조(보상하지 않는 손해) 이외에 타인자동차의 도난(타인자동차에 장착 또는 장치되어 있는 일부 부분품, 부속품, 부속기계장치 만의 도난을 포함)으로 인하여 발생한 손해에 대하여도 보상하지 않습니다.

제4조 (준용규정)

이 특별약관에 정하지 않은 사항은 보통약관의 규정에 따릅니다.

6) 법률비용지원금 특별약관

제1조 (보상하는 손해)

보험회사(이하 "회사"라 함)는 기명피보험자가 타인자동차를 운전(주차 또는 정차중은 제외함)하는 동안에 생긴 타인자동차의 사고로 인하여 다른 사람(이하 "피해자"라 함)을 죽게 하거나 다치게 한 경우에 이 특별약관에서 정하는 바에 따라 보험금을 지급합니다.

제2조 (보험금의 종류와 한도)

- ① 이 특별약관에서 매 사고에 대하여 지급하는 보험금의 종류와 한도는 다음과 같습니다.
 1. 사망형사합의금 : 기명피보험자가 피해자를 사망케 하여 형사합의를 한 경우 피해자 1인당 1천만원 한도내에서 실제 합의된 금액을 지급합니다.
 2. 상해형사합의금 : 다음 각호에 해당하는 사고로 기명피보험자가 피해자를 다치게 하여 형사합의를 한 경우 피해자 1인당 2백만원 한도내에서 실제 합의된 금액을 지급합니다. (단, 한 사고가 가와 나목 모두 해당되는 경우에도 보험금을 중복하여 지급하지 않음)
 - 가. 「교통사고처리특례법」제3조 제2항 단서중 이 특별약관의 「별표」에 해당하는 사고로 피해자에게 「자동차손해배상보장법 시행령」에서 정한 상해등급 7급 이상의 상해를 입힌 사고
 - 나. 피해자가 형법 제258조 제1항 또는 제2항, 「교통사고처리특례법」제4조 제1항 제2호의 중상해를 입은 사고
 3. 변호사선임비용 : 기명피보험자가 구속영장에 따라 구속되었을 때에는 변호사를 선임하는데 실제로 소요된 비용을 2백만원 한도 내에서 변호사선임 비용으로 지급합니다.
 4. 벌금 : 대한민국법원의 확정판결에 따라 피보험자가 부담하는 벌금을 2천만원 한도(특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의 13(어린이 보호구역에서 어린이 치사상의 가중처벌)을 적용받는 경우 3,000만원 한도)로 지급합니다.

- ② 동일한 사고로 제1항 제1호, 제2호, 제3호, 제4호의 지급사유가 중복되는 경우에는 제1항 제1호, 제2호, 제3호, 제4호의 금액을 합산하여 지급합니다. 다만, 동일한 피해자가 상해를 입은 직접적인 결과로 의사의 치료를 받던 중 사망한 경우에는 「사망형사합의금」과 「상해형사합의금」을 중복 지급하지 않고 「사망형사합의금」만을 지급합니다.
- ③ 제1항 제1호 내지 제2호에서 법원에 공탁한 경우에는 피해자 1인당 가입금액 한도내에서 실제 공탁금액을 지급합니다. 단, 공탁자가 공탁금을 회수시에는 지급된 형사합의금을 반환해야 합니다.
- ④ 제1항 제1호 내지 제2호의 보험금을 청구하고자 하는 경우에는 다음의 서류를 제출하여야 합니다.
 1. 경찰관서에서 발행하는 교통사고사실확인원
 2. 경찰관서 또는 검찰청에 제출된 교통사고 형사합의서
 3. 가해자가 법원에 공탁한 경우 법원 혹은 검찰청에 제출한 공탁(확인)서 및 공탁금 회수제한 신고서
 4. 기타 보험회사가 필요하다고 인정하는 입증서류(형사합의금액을 증명할 수 있는 서류 등)
 단, 형법 제258조 제1항 또는 제2항의 중상해를 입힌 경우에는 보험회사가 필요하다고 인정하는 서류(중상해 입증 서류 등)를 추가 제출하여야 합니다.
- ⑤ 다음 중 모두에 해당하는 경우 회사는 제1항 제1호 내지 제2호의 보험금을 피해자에게 직접 지급할 수 있습니다.
 1. 피보험자와 피해자간 형사합의금액을 확정하고, 피해자가 형사합의금액을 별도로 장래에 지급받는 조건으로 형사합의를 한 경우.
 2. 회사가 피해자에게 형사합의금을 직접 지급하는 경우 피보험자가 이 특별약관에 따라 피해자에게 직접 지급되는 보험금(형사합의금)에 상응하는 청구권을 포기한 경우.
- ⑥ 위 '⑤'에 따라 회사가 형사합의금을 피해자에게 직접 지급할 경우, 피보험자는 다음의 서류를 제출하여야 합니다.
 1. 경찰관서 혹은 검찰청에 제출된 자동차 교통사고 형사합의서(단, 합의금액이 명시되어 있어야 하며, 합의금액을 장래에 지급한다는 내용이 포함되어 있어야 함)
 2. 보험금(형사합의금) 수령에 관한 위임장 및 확인서(보험회사 양식)
 3. 경찰관서에서 발행하는 교통사고사실확인원, 검찰에 의해 기소된 경우 검찰청에서 발행한 공소장
 4. 진단서, 소견서 등 피해자의 상해등급을 확인할 수 있는 서류
 5. 그 밖에 보험회사가 필요하다고 인정하는 서류



용어풀이

① 형법 제258조

제1항 : 사람의 신체에 상해하여 생명에 대한 위험을 발생하게 한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.

제2항 : 신체의 상해로 인하여 불구 또는 불치나 난치의 질병에 이르게 한 자도 전항의 형과 같다

② 교통사고처리특례법 제4조

제1항 제2호 : 피해자가 신체의 상해로 인하여 생명에 대한 위험이 발생하거나 불구(不具)가 되거나 불치(不治) 또는 난치(難

治)의 질병이 생긴 경우

③ 형사소송법 제450조

약식명령의 청구가 있는 경우에 그 사건이 약식명령으로 할 수 없거나 약식명령으로 하는 것이 적당하지 아니하다고 인정한 때에는 공판절차에 의하여 심판하여야 한다.

④ 형사소송법 제453조

제1항 : 검사 또는 피고인은 약식명령의 고지를 받은 날로부터 7일 이내에 정식재판의 청구를 할 수 있다. 단, 피고인은 정식재판의 청구를 포기할 수 없다.

제2항 : 정식재판의 청구는 약식명령을 한 법원에 서면으로 제출하여야 한다.

제3항 : 정식재판의 청구가 있는 때에는 법원은 지체없이 검사 또는 피고인에게 그 사유를 통지하여야 한다.

제3조 (보상하지 않는 손해)

① 회사는 다음과 같은 경우에는 보험금을 지급하지 않습니다.

1. 기명피보험자의 고의로 인하여 사고가 발생한 경우
2. 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 및 이와 유사한 사태로 인하여 사고가 발생한 경우
3. 지진, 분화, 태풍, 홍수, 해일 또는 이들과 유사한 천재지변으로 인하여 사고가 발생한 경우
4. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 사고가 발생한 경우
5. 범죄를 목적으로 타인자동차를 사용하던 중에 사고가 발생한 경우
6. 기명피보험자가 무면허운전을 하였을 때에 사고가 발생한 경우
7. 기명피보험자가 음주운전을 하였을 때에 사고가 발생한 경우
8. 기명피보험자가 마약 또는 약물 등 영향에 따라 정상적인 운전을 하지 못하는 상태에서 운전하던 중 사고가 발생한 경우
9. 기명피보험자가 사고를 일으키고 도주한 경우
10. 타인자동차를 시험용 또는 경기용이나 경기를 위한 연습용으로 사용하던 중에 사고가 발생한 경우
11. 보험증권에 기재된 운전가능 범위 외의 자가 타인자동차를 운전중에 사고가 발생한 경우

② 다음 각 호중 어느 하나에 해당하는 사람이 죽거나 다친 경우에는 보상하지 않습니다.

1. 기명피보험자 또는 그 부모, 배우자 및 자녀
2. 기명피보험자가 운전중인 타인자동차에 탑승 중인 사람

제4조 (대위)

회사는 보험금을 지급한 경우에도 그 사고로 피보험자가 제3자에 대하여 가지고 있는 손해배상청구권을 회사에 이전하지 않습니다.

제5조 (보험금의 분담)

이 특별약관에서의 '사망형사합의금', '상해형사합의금', '변호사선임비용', '벌금'이 지급되는 경우에는 보통약관 제30조(보험금의 분담) 및 제31조(보험회사의 대위)에서의 '다른 보험계약이나 공제계약'에 장기손해보험 및 일반보험을 포함하여 적용합니다.

제6조 (준용규정)

이 추가특별약관에 정하지 않은 사항은 보통약관을 따릅니다.

〈별표〉 제3조(보험금의 종류와 한도) 제1항 제2호 관련

- ◇ 도로교통법 제5조의 규정에 의한 신호기 또는 교통정리를 하는 경찰 공무원 등의 신호나 통행의 금지 또는 일시정지를 내용으로 하는 안전표지가 표시하는 지시에 위반하여 운전한 경우
- ◇ 도로교통법 제13조 제3항의 규정에 위반하여 중앙선을 침범하거나 동법 제62조의 규정에 위반하여 횡단·유턴 또는 후진한 경우
- ◇ 도로교통법 제17조 제1항 또는 제2항의 규정에 의한 제한속도를 매시 20킬로미터를 초과하여 운전한 경우
- ◇ 도로교통법 제21조 제1항·제22조·제23조 또는 제60조 제2항의 규정에 의한 앞지르기의 방법·금지시기·금지장소 또는 끼어들기의 금지에 위반하여 운전한 경우
- ◇ 도로교통법 제24조의 규정에 의한 건물목통과방법을 위반하여 운전한 경우
- ◇ 도로교통법 제27조 제1항의 규정에 의한 횡단보도에서의 보행자 보호의무를 위반하여 운전한 경우
- ◇ 도로교통법 제13조 제1항의 규정에 위반하여 보도가 설치된 도로의 보도를 침범하거나 동법 제13조 제2항의 규정에 의한 보도횡단방법에 위반하여 운전한 경우
- ◇ 도로교통법 제39조 제3항의 규정에 의한 승객의 추락방지의무를 위반하여 운전한 경우
- ◇ 도로교통법 제12조 제3항에 따른 어린이 보호구역에서 같은 조 제1항에 따른 조치를 준수하고 어린이의 안전에 유의하면서 운전하여야 할 의무를 위반하여 어린이의 신체를 상해에 이르게 한 경우
- ◇ 도로교통법 제39조 제4항을 위반하여 자동차의 화물이 떨어지지 아니하도록 필요한 조치를 하지 아니하고 운전한 경우

① 법률비용지원금(벌금제외) 추가특별약관

보험회사는 이 추가특별약관에 따라 「법률비용지원금 특별약관」의 제2조(보험금의 종류와 한도) 제1항 제4호에 대하여 보상하지 않습니다.

② 법률비용지원금(변호사선임비용제외) 추가특별약관

보험회사는 이 추가특별약관에 따라 「법률비용지원금 특별약관」의 제2조(보험금의 종류와 한도) 제1항 제3호에 대하여 보상하지 않습니다.

⑦ 품질인증부품 사용 특별약관

제1조(가입대상)

이 특별약관은 보통약관 「대물배상」 또는 「타인자동차손해」에 가입한 경우에 자동으로 적용됩니다.

제2조(보상내용)

보험회사(이하 「회사」라 함)는 보통약관 「대물배상」 또는 「타인자동차손해」에 따라서 보험금이 지급되는 경우로서 아래 각 호에 따라 이 특별약관에서 정한 **품질인증부품**^(*)을 사용하여 실제 수리 시 **OEM부품 공시가격**⁽²⁾의 25%를 피보험자에게 지급하여 드립니다.

1. 피보험자동차 또는 배상책임(대물배상) 대상 자동차가 출고 후 5년을 초과한 경우로서, **외장부품**⁽³⁾을 품질인증부품으로 교환수리하는 경우
2. 제1호에 해당되지 않는 경우이나 피보험자가 품질인증부품으로 교환수리를 희망하는 경우



용어풀이

- (*) 이 특별약관에서 **품질인증부품**이라 함은 「자동차관리법」 제30조의5에 따라 인증된 부품을 말합니다.
- (2) 이 특별약관에서 **OEM부품**이라 함은 자동차제조사에서 출고된 자동차에 장착된 부품을 말하며, **OEM부품 공시가격**은 「자동차관리법」 제32조의2 제1항 제4호에 따라 자동차제조사가 인터넷 홈페이지 등을 통해 공개하는 가격을 말합니다.
- (3) 이 특별약관에서 **외장부품**이라 함은 자동차의 외관을 구성하는 부품으로서 범퍼, 보닛(후드), 펜더, 트렁크리드, 도어 및 백도어를 의미합니다.

제3조(OEM부품 사용에 대한 특례)

회사는 보통약관 「대물배상」 또는 「타인자동차손해」에 따라서 보험금이 지급되는 경우로서 피보험자가 OEM부품으로 교환수리를 희망하는 경우에는 보통약관 〈별표2〉 대물배상 지급기준 및 「타인자동차손해」 제21조(지급보험금의 계산)에도 불구하고 OEM부품으로 교환수리하는데 소요되는 비용을 한도로 보상합니다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 이 특례를 적용하지 않습니다.

1. **경미한 손상**⁽¹⁾에 해당하여 보험개발원이 정한 경미손상 수리기준에 따라 복원수리하거나 품질인증부품으로 교환수리하는 경우
2. 자동차에 이미 장착되어 있던 **OEM부품 또는 품질인증부품 이외의 부품**⁽²⁾이 파손되어 교환수리하는 경우



용어풀이

- (*) 이 특별약관에서 **경미한 손상**이라 함은 외장부품 중 자동차의 기능과 안전성을 고려할 때 부품교체 없이 복원이 가능한 손상을 말합니다.
- (2) 이 특별약관에서 **OEM부품 또는 품질인증부품 이외의 부품**이라 함은 「자동차관리법」 제58조 제5항 제2호에 따른 중고부품, 재생부품 등을 의미합니다.

제4조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자는 기명피보험자 또는 배상책임(대물배상) 대상 자동차의 소유자를 말합니다.

제5조(보상하지 않는 손해)

- ① 회사는 보통약관 「대물배상」 제5조(보상하지 않는 손해) 및 「타인자동차손해」 제20조(보상하지 않는 손해)에서 정하는 사항은 보상하지 않습니다.
- ② 보험증권에 기재된 운전 가능 범위 또는 운전 가능 연령 범위 이외의 자가 피보험자동차를 운전하던 중 발생한 사고에 대해서는 보상하지 않습니다.
- ③ 품질인증부품을 사용하여 지급되는 보험금(이 특별약관 제2조(보상내용)에 의하여 지급되는 금액을 포함합니다)이 보통약관 「대물배상」인 경우 사고 당시 해당 차량의 중고시세, 보통약관 「타인자동차손해」인 경우 보험가입금액(보험가입금액이 보험가입금액보다 많은 경우에는 보험가입금액을 초과하는 경우 그 초과액은 보상하지 않습니다).

제6조(보험금의 환입)

- ① 피보험자가 청구포기 등의 사유로 보통약관 「대물배상」, 「타인자동차손해」의 보험금을 회사에 돌려줄 경우 이 특별약관에 따라 지급한 금액도 동시에 돌려주어야 합니다.
- ② 이 특별약관에서 정한 방법으로 품질인증부품을 사용하였으나, 품질인증부품의 하자 등으로 인하여 OEM부품으로 교환이 필요한 경우에는 이 특별약관에 따라 지급한 금액을 회사에 돌려주어야 합니다.

제7조(적용 제외)

- ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 OEM부품으로 교환 수리하는데 소요되는 비용을 한도로 보상하며, 이 특별약관 제2조(보상내용)에 따른 OEM부품 공시가격의 25%를 지급하지 않습니다.
 1. 품질인증부품을 공급할 수 없거나 공급 지연 등의 사유로 회사가 OEM부품으로 수리가 필요하다고 판단하는 경우
 2. 품질인증부품을 사용하여 지급되는 보험금(이 특별약관 제2조(보상내용)에 의하여 지급되는 금액을 포함합니다)이 OEM부품을 사용하여 지급되는 보험금을 초과하는 경우
- ② 이 특별약관 제3조(OEM부품 사용에 대한 특례) 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우에는 이 특별약관 제2조(보상내용)에 따른 OEM부품 공시가격의 25%를 지급하지 않습니다.

제8조(준용 규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

◆ 전국 사업단 · 서비스센터 안내 ◆

● 전화상담 고객상담센터 1588-0100

● 24시간 사고접수 1588-0100

계약조치, 발급, 보상안내 및 처리

■ 본부		외장부대보상센터 : (031) 8092-6141	기타자동차보상부 : (031) 8092-6114
일신대인보상센터 : (031) 8092-6151		사무총장직무보상센터 : (031) 8092-6112	
강릉사업본부 : (02) 311-0022		노원차량보상부 : (02) 2094-8000	안양차량보상센터 : (031) 8092-6162
영민사업본부 : (031) 463-6200		노원차량보상센터 : (02) 2094-8081	동수원차량보상센터 : (031) 8092-6113
평신사업본부 : (051) 460-4919		동대문차량보상센터 : (02) 2094-8000	평택차량보상센터 : (031) 8092-6192
대구사업본부 : (053) 430-5409		서대문차량보상센터 : (02) 2094-8052	안산차량보상센터 : (031) 8092-6142
충청사업본부 : (042) 480-4628		성동차량보상센터 : (02) 2094-8000	용인차량보상센터 : (031) 8092-6122
호남사업본부 : (062) 220-8362		외장부대보상센터 : (031) 8092-6142	부산대인보상부 : (051) 460-4973
		일신차량보상센터 : (031) 8092-6152	서부산대인보상센터 : (051) 460-4877
		파주차량보상센터 : (031) 8092-6153	동부산대인보상센터 : (051) 460-4972
		강남대인보상부 : (02) 2094-8062	출신대인보상센터 : (052) 228-4058
		강남대인보상센터 : (02) 2094-8072	강원대인보상센터 : (053) 344-5471
		성남대인보상센터 : (031) 720-2657	창원대인보상센터 : (055) 259-7251
		강릉대인보상센터 : (02) 2094-8021	진주대인보상센터 : (055) 749-3329
		영동포대인보상센터 : (02) 2094-8032	부산차량보상부 : (051) 852-0450
		권역대인보상센터 : (02) 2094-8031	강원차량보상센터 : (055) 344-5472
		강남차량보상부 : (02) 2094-8064	동부산차량보상센터 : (051) 460-4981
		강남차량보상센터 : (02) 2094-8065	동부산차량보상센터 : (051) 460-4975
		강서차량보상센터 : (02) 2094-8022	동양차량보상센터 : (055) 259-7256
		구로차량보상센터 : (02) 2094-8034	사상차량보상센터 : (051) 311-5804
		성남차량보상센터 : (031) 720-2658	사부차량보상센터 : (010-7467-6421)
		영동차량보상센터 : (02) 2094-8033	출신차량보상센터 : (010-7467-6912)
		이천차량보상센터 : (031) 720-2664	죽주차량보상센터 : (055) 749-3330
		제주차량보상센터 : (064) 710-5563	창원차량보상센터 : (055) 259-7257
		동수원대인보상부 : (02) 2094-8042	대구대인보상부 : (053) 430-5449
		동수원대인보상센터 : (02) 2094-8042	동대구대인보상센터 : (053) 430-5405
		구미대인보상센터 : (031) 8092-6184	서대구대인보상센터 : (053) 430-5446
		원주대인보상센터 : (033) 760-9202	서대구대인보상센터 : (053) 659-2891
		강릉대인보상센터 : (033) 645-7220	포항대인보상센터 : (054) 271-4653
		송파대인보상센터 : (02) 2094-8091	구미대인보상센터 : (054) 450-5751
		동수원차량보상부 : (031) 8092-6184	대구차량보상부 : (053) 554-0066
		강동차량보상센터 : (02) 2094-8047	구미차량보상센터 : (054) 450-5752
		강릉차량보상센터 : (033) 610-2451	남대문차량보상센터 : (053) 554-0066
		구미차량보상센터 : (031) 8092-6184	북대문차량보상센터 : (053) 783-9450
		원주차량보상센터 : (033) 760-9201	북대문차량보상센터 : (053) 357-6682
		홍천차량보상센터 : (033) 259-5941	서대문차량보상센터 : (053) 659-2893
		외장차량보상부 : (02) 455-8370	안동차량보상센터 : (054) 851-4471
		외재차1센터 : (02) 455-8370	포항차량보상센터 : (054) 271-4654
		외재차2센터 : (02) 2094-8071	충청대인보상부 : (042) 600-7300
		외재차3센터 : (02) 2094-8023	대전대인보상센터 : (042) 600-7304
		외재차4센터 : (010-7467-8071)	세종대인보상센터 : (042) 600-7440
		외재차5센터 : (032) 280-4206	창주대인보상센터 : (043) 229-2110
		외재차6센터 : (051) 460-4983	전원대인보상센터 : (041) 901-0771
		외재차7센터 : (053) 357-6684	홍성대인보상센터 : (041) 359-0871
		외재차8센터 : (010-7467-8091)	충청차량보상부 : (042) 600-7400
		수도권노선대인보상부 : (02) 6953-7504	동대전차량보상센터 : (042) 600-7405
		수도권대인보상센터 : (02) 6959-6307	세종차량보상센터 : (042) 600-7403
		수도권노선대인보상부 : (02) 6952-9286	세종차량보상센터 : (042) 600-7330
		수도권대인보상센터 : (02) 6953-1938	전안차량보상센터 : (041) 574-5598
		수도권노선대인보상부 : (02) 6959-7258	창주차량보상센터 : (043) 229-2110
		스피드1센터 : (02) 6953-8757	충주차량보상센터 : (043) 840-8054
		스피드2센터 : (02) 6953-8744	홍성차량보상센터 : (041) 359-0881
		스피드3센터 : (02) 6953-8759	지평스피드대인보상부 : (070-4866-3162)
		스피드4센터 : (02) 6953-8613	스피드충청대인보상 : (070-4866-3162)
		스피드5센터 : (02) 6953-8650	스피드대전대인보상 : (053) 719-3744
		스피드6센터 : (02) 6953-8718	스피드대전대인보상 : (051) 714-1697
		스피드7센터 : (02) 6953-8718	스피드대전대인보상 : (051) 714-1697
		보상안내지원팀 : (02) 2117-5419	지평스피드대인보상 : (070-4866-3166)
		보상안내지원팀 : (02) 2117-5491	스피드부산12구간팀 : (051) 714-0492
		보상안내지원팀 : (02) 2117-5491	스피드부산2구간팀 : (051) 714-0466
		인천대인보상부 : (032) 280-4201	스피드대전구간팀 : (051) 714-0466
		서인천대인보상센터 : (032) 280-4211	스피드충청구간팀 : (042) 716-5638
		동인천대인보상센터 : (032) 280-4221	스피드노원구간팀 : (062) 719-4236
		부평대인보상센터 : (032) 280-4203	호남대인보상부 : (062) 220-8480
		부천대인보상센터 : (032) 280-4221	전남대인보상센터 : (061) 729-2031
		시흥대인보상센터 : (031) 8092-6171	061) 284-7543
		인천차량보상부 : (032) 280-4237	동광주대인보상센터 : (062) 220-8411
		남인천차량보상센터 : (032) 280-4235	광주대인보상센터 : (062) 220-8450
		동인천차량보상센터 : (032) 280-4236	전주대인보상센터 : (063) 230-4066
		부천차량보상센터 : (032) 280-4222	군산대인보상센터 : (063) 463-9774
		부평차량보상센터 : (032) 280-4205	호남차량보상부 : (062) 220-8440
		서인천차량보상센터 : (032) 280-4213	군산차량보상센터 : (063) 472-7154
		시흥차량보상센터 : (031) 8092-6172	동광주차량보상센터 : (062) 220-8482
		경기대인보상부 : (031) 8092-6104	목포차량보상센터 : (061) 280-8282
		서수원대인보상센터 : (031) 8092-6102	서광주차량보상센터 : (062) 220-8481
		안양대인보상센터 : (031) 8092-6161	순천차량보상센터 : (061) 729-2020
		동수원대인보상센터 : (031) 8092-6103	전주차량보상센터 : (063) 230-4056
		평택대인보상센터 : (031) 8092-6191	
		안산대인보상센터 : (031) 8092-6141	
		용인대인보상센터 : (031) 8092-6121	

※ 파면이나 잘못된 역원은 교환하여 드립니다. 강행일보 T.02-733-7228 / DB손해보험 총무과 T.02-3011-3331

함께, 약속한다는 건
누군가의 하루를 지켜주고 싶은 소망입니다.

안전을 위한 다짐이 되고,
건강을 살피는 따뜻한 관심이 되며,
사랑을 전하는 진심입니다.

우리의 작은 약속 하나하나가
누군가에게는 든든한 내일이 되고,
더 행복한 세상을 만드는 시작이 되기를.

DB손해보험은 언제나 그 곁에서
함께, 약속합니다.

함께, 약속

